



Formation des Opérateurs économiques agréés et des Représentants en douane





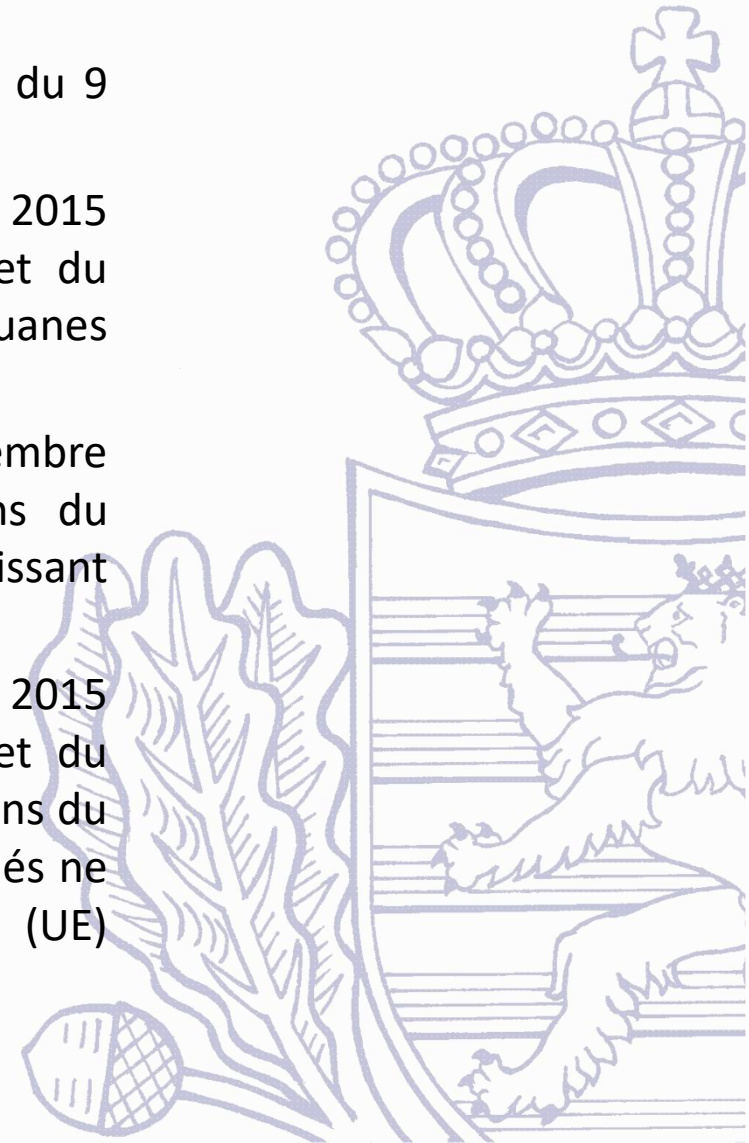
Chapitre 6

Sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union





- RÈGLEMENT (UE) N° 952/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union (CDU),
- RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2446 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des douanes de l'Union (RD)
- RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2447 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des douanes de l'Union (RE),
- RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/341 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du Code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (RDT)





TITRE VIII :

Sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union

(CDU Art. 263-277)

(RD Art. 244-249)

(RE Art. 326-344)

FORMALITÉS PRÉALABLES

Déclaration préalable

(CDU Art. 263)

(RD Art. 244-245)

(RE Art. 326-327)

Analyse de risque

(CDU Art. 264-266)

(RE Art. 328)

FORMALITÉS DE SORTIE

Surveillance douanière

(CDU Art. 267-268)

(RD Art. 246-247)

(RE Art. 329-335)

EXPORTATION ET RÉEXPORTATION

(CDU Art. 269-270)

(RD Art. 248-249)

(RE Art. 336-340)

DÉCLARATION SOMMAIRE

(CDU Art. 271-273)

(RE Art. 341-342)

NOTIFICATION DE RÉEXPORTATION

(CDU Art. 274-276)

(RE Art. 343-344)

EXONÉRATION DES DROITS

(CDU Art. 277)



L'exportation Art.269 CDU

Les marchandises de l'Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime de l'exportation.

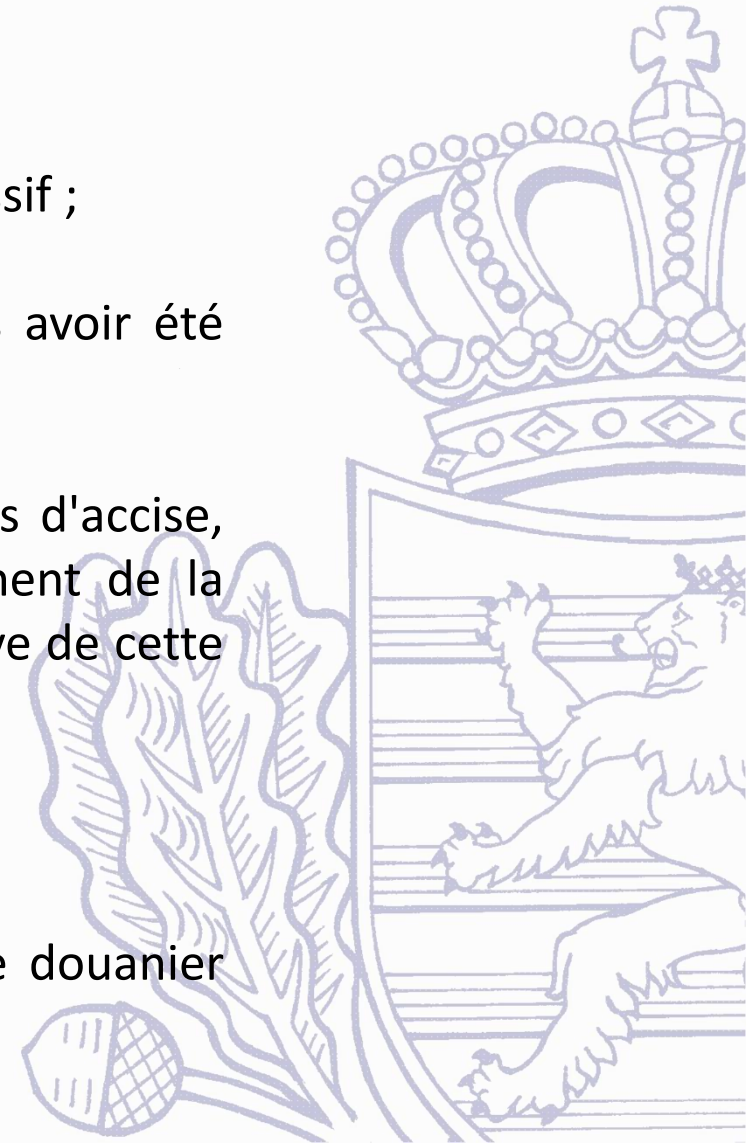
...





Il existe tout de même des exceptions :

- les marchandises admises sous le régime du perfectionnement passif ;
- les marchandises qui sont sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière ;
- les marchandises livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise;
- les marchandises placées sous le régime du transit interne ;
- les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 155.





Déclaration en douane

- Déclaration déposée préalablement (prelodged)
- Déclaration normale
- Déclaration simplifiée / déclaration complémentaire

Simplifications

- CCE
- Inscriptions dans les écritures (EIDR)





Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises Art. 171 CDU

Une déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration en douane, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.

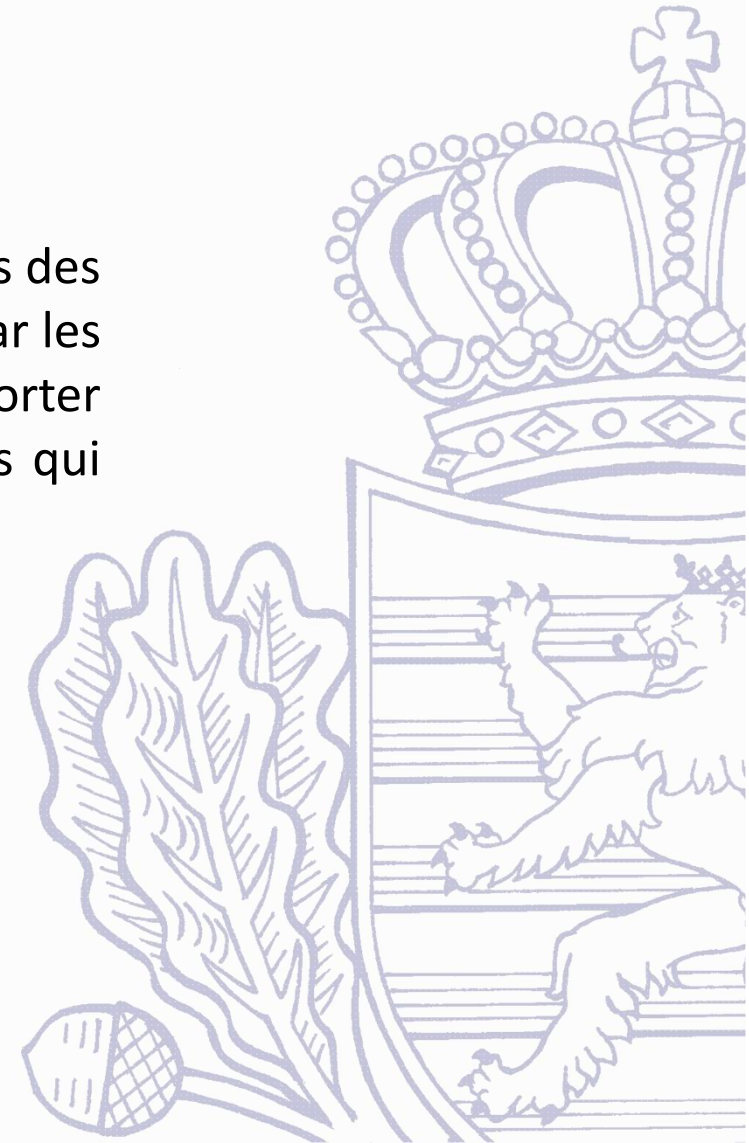
Cette déclaration est à déposer au bureau d'exportation!





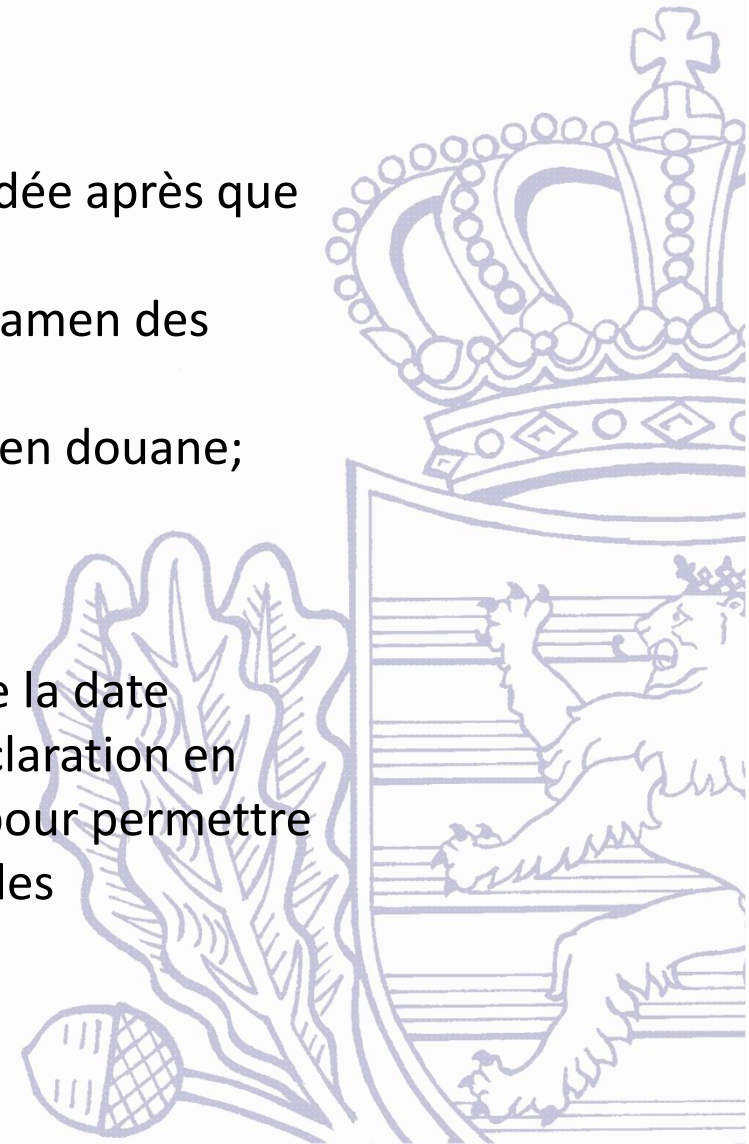
Rectification Art. 173 CDU

- Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.



Rectification

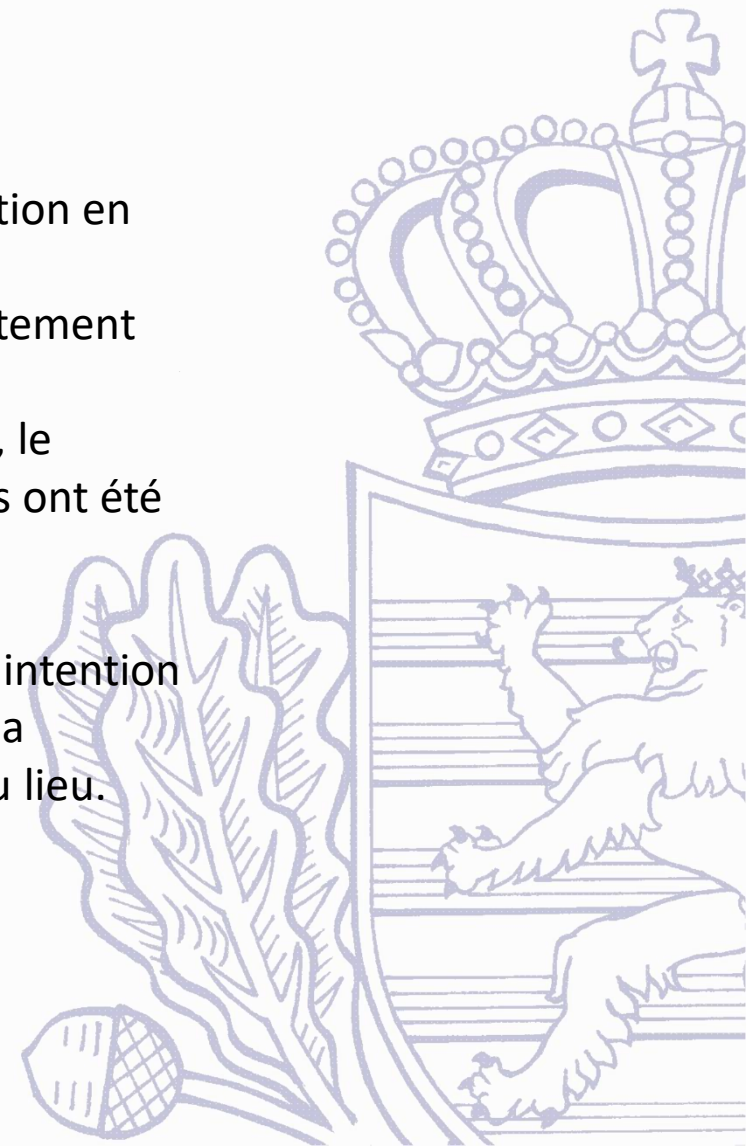
- Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières:
 - ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;
 - ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane;
 - ont octroyé la mainlevée aux marchandises.
- À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.





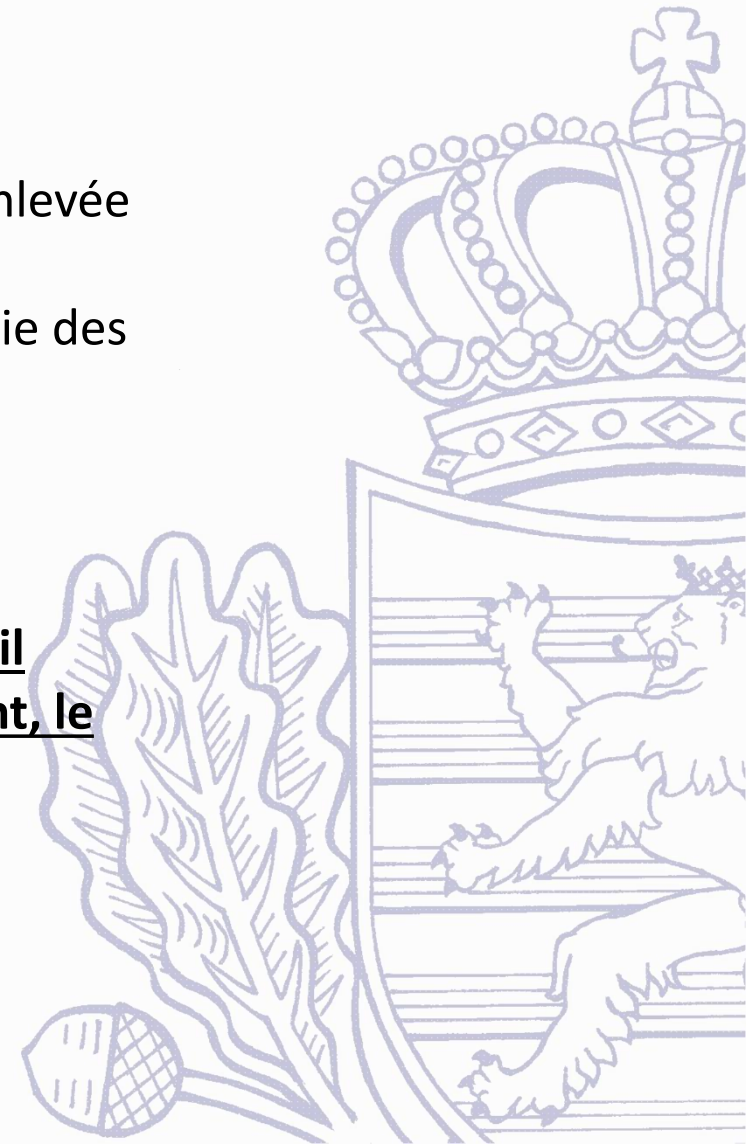
Invalidation Art. 174 CDU

- À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l'un des cas suivants:
 - lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;
 - lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.
- Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.



Invalidation Art. 248 RD

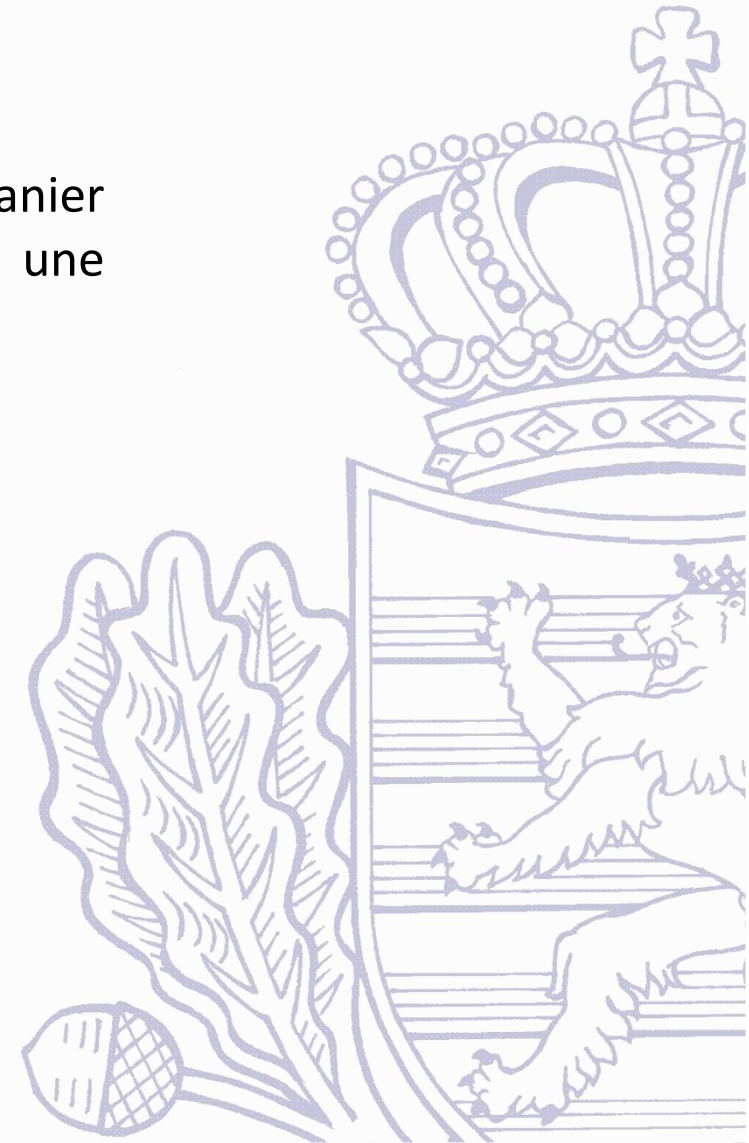
- à l'expiration d'un délai de 150 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d'exportation n'a pas reçu d'informations sur la sortie des marchandises ni la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union, ledit bureau **peut** invalider la déclaration concernée.
- Lorsque le bureau de douane d'exportation est informé, que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, **il invalide immédiatement la déclaration concernée et, le cas échéant, le certificat de sortie des marchandises.**





Envois fractionnés Art. 336 RE

Lorsque des marchandises sont destinées à quitter le territoire douanier de l'Union en plusieurs envois, chaque envoi est couvert par une déclaration d'exportation ou de réexportation distincte.



Moyens de dépôt a posteriori d'une déclaration d'exportation ou de réexportation Art. 337 RE

- Lorsqu'une déclaration d'exportation ou de réexportation était requise, mais que les marchandises ont été acheminées hors du territoire douanier de l'Union sans cette déclaration, l'exportateur dépose a posteriori une déclaration d'exportation ou de réexportation. Cette déclaration est déposée au bureau de douane compétent pour le lieu d'établissement de l'exportateur. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l'exportateur, pour autant que la mainlevée ait été octroyée si la déclaration avait été déposée avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union et qu'il dispose de la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.



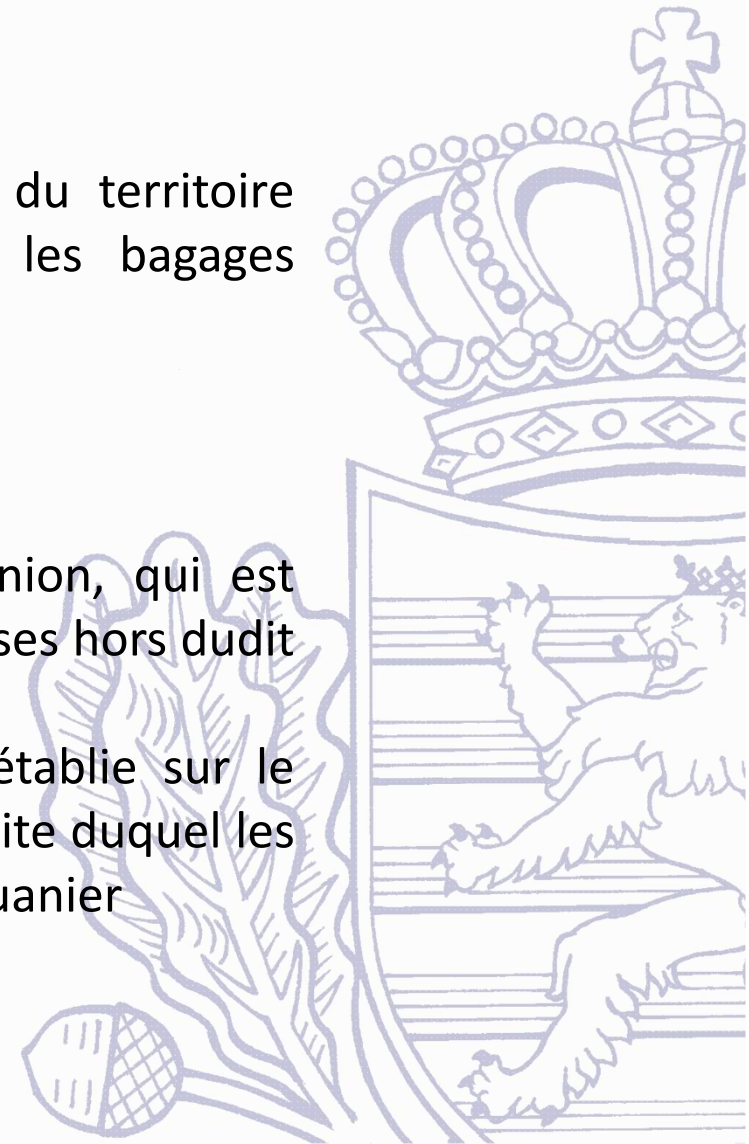


- Lorsque des marchandises de l'Union qui étaient destinées à être réimportées ont quitté le territoire douanier de l'Union, mais ne sont plus destinées à être réimportées, et qu'un autre type de déclaration en douane aurait été utilisé si aucune réimportation n'avait été envisagée, l'exportateur peut déposer une déclaration d'exportation a posteriori, qui remplace la déclaration initiale, au bureau de douane d'exportation. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l'exportateur.



L'exportateur

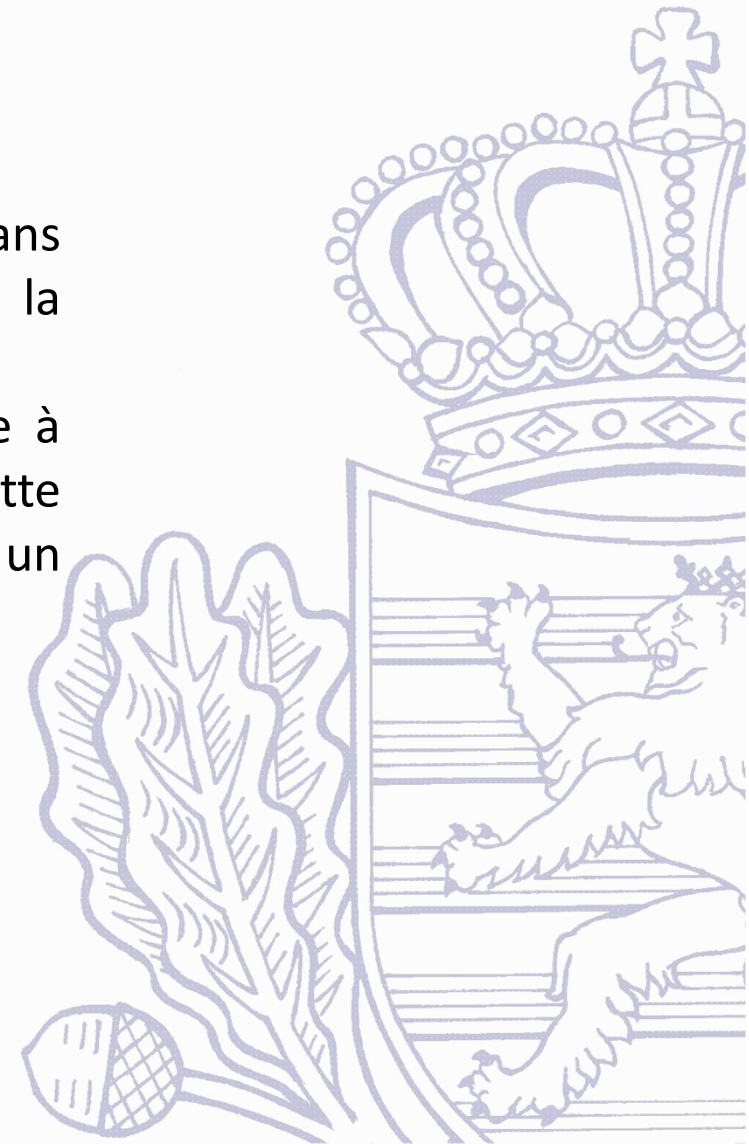
- a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier;
- b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas:
 - i) une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier;
 - ii) lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier

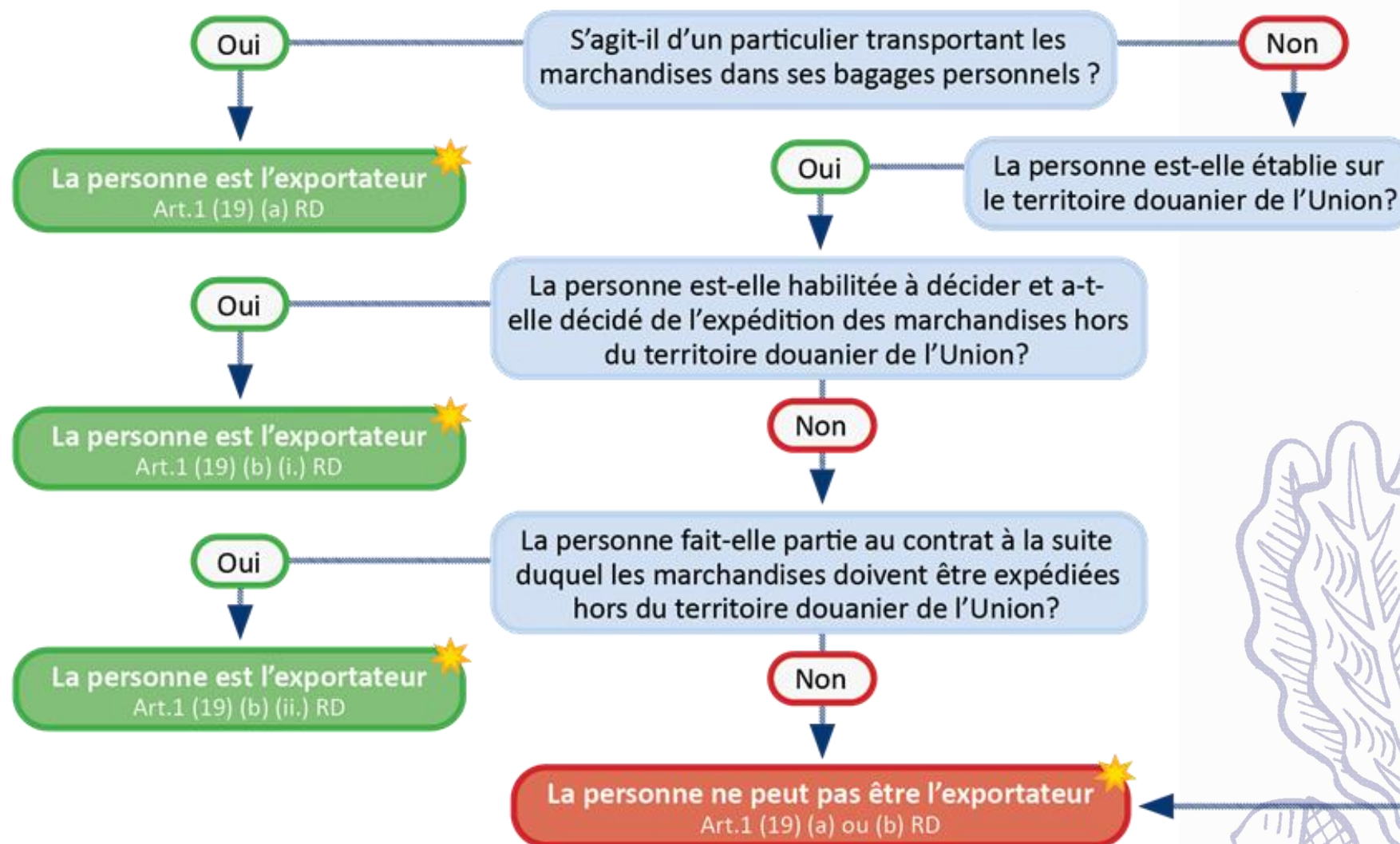




En matière douane un OE (opérateur économique) non établi dans l'Union ne peut **jamais** figurer en tant qu'exportateur sur la déclaration d'exportation.

Il doit trouver une personne établie dans l'Union qui est prête à effectuer la formalité d'exportation pour l'OE non établi. Cette personne figure en tant qu'exportateur sur la déclaration (ex. un représentant en douane, un transporteur,...)





Personne établie sur le territoire de l'Union

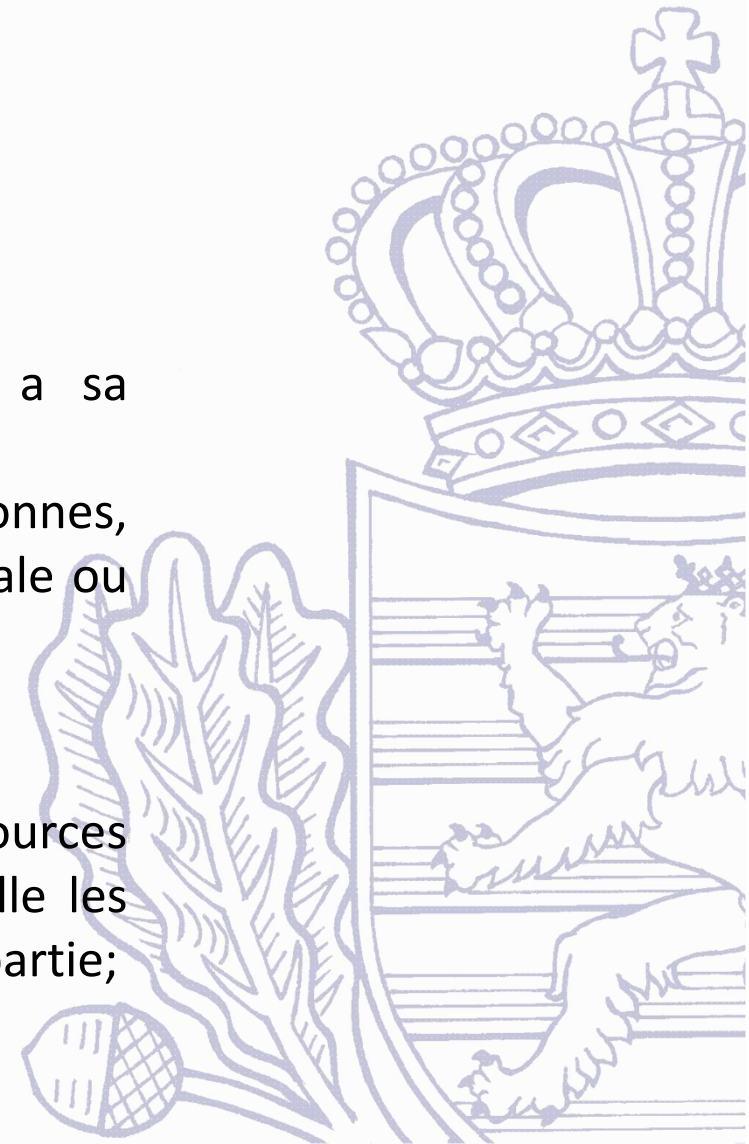
Art. 5 (31 et 32) CDU

"personne établie sur le territoire douanier de l'Union":

- a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale;
- b) s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable.

"établissement stable":

une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie;





L'exportateur qui figure p.ex. sur la facture doit aussi être mentionné comme expéditeur/exportateur sur la déclaration en douane.

Mentionner le déclarant ou le représentant comme exportateur n'est pas correcte!!!



Le bureau d'exportation

Le bureau de douane où la déclaration d'exportation ou la déclaration de réexportation est déposée pour les marchandises qui sortent du territoire douanier de l'Union.

Les bureaux de douane suivants sont compétents pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation:



- Le bureau de douane compétent pour le lieu d'établissement de l'exportateur;

Un OE établi au sud du Luxembourg vend une marchandise en Chine et dépose sa déclaration d'exportation au bureau de recette à Bettembourg (BRD)

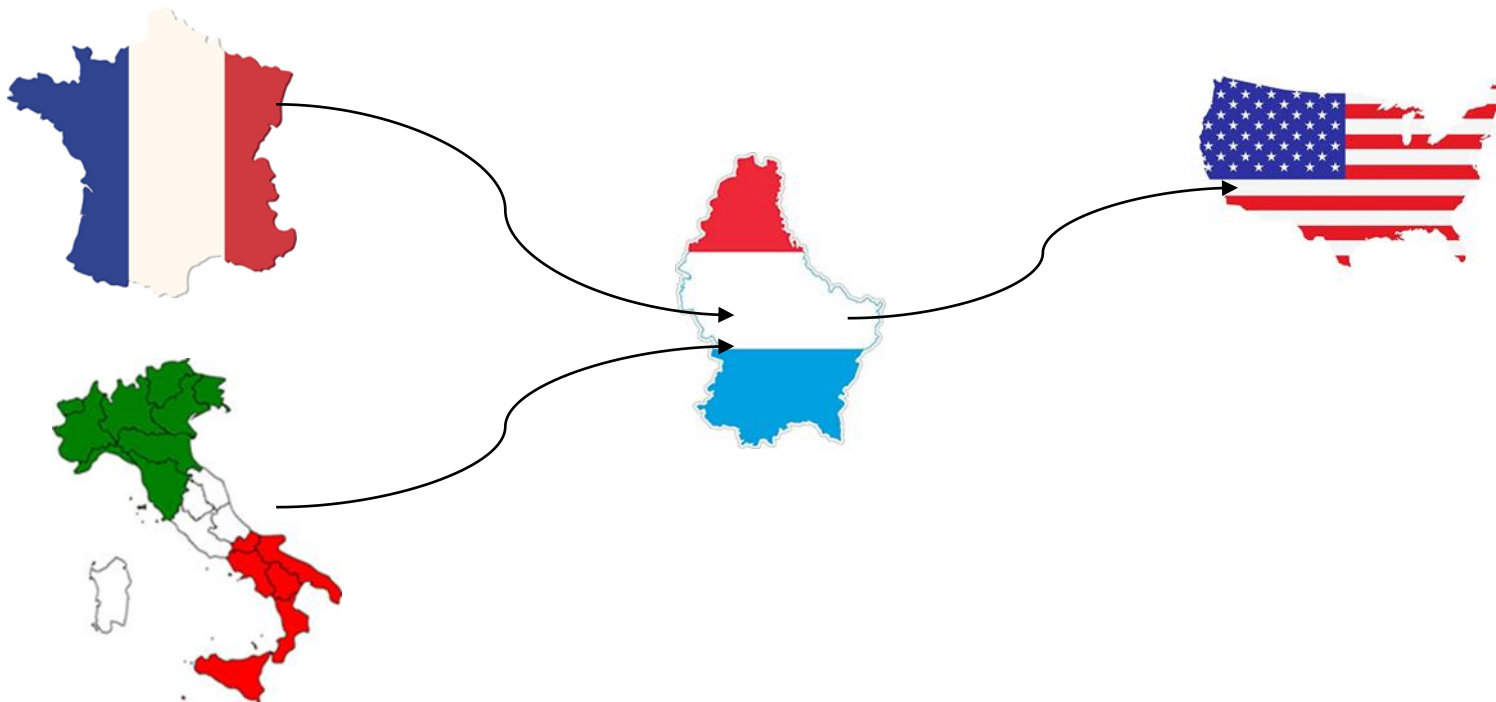




- Le bureau de douane compétent pour le lieu de conditionnement ou de chargement des marchandises en vue de leur exportation;



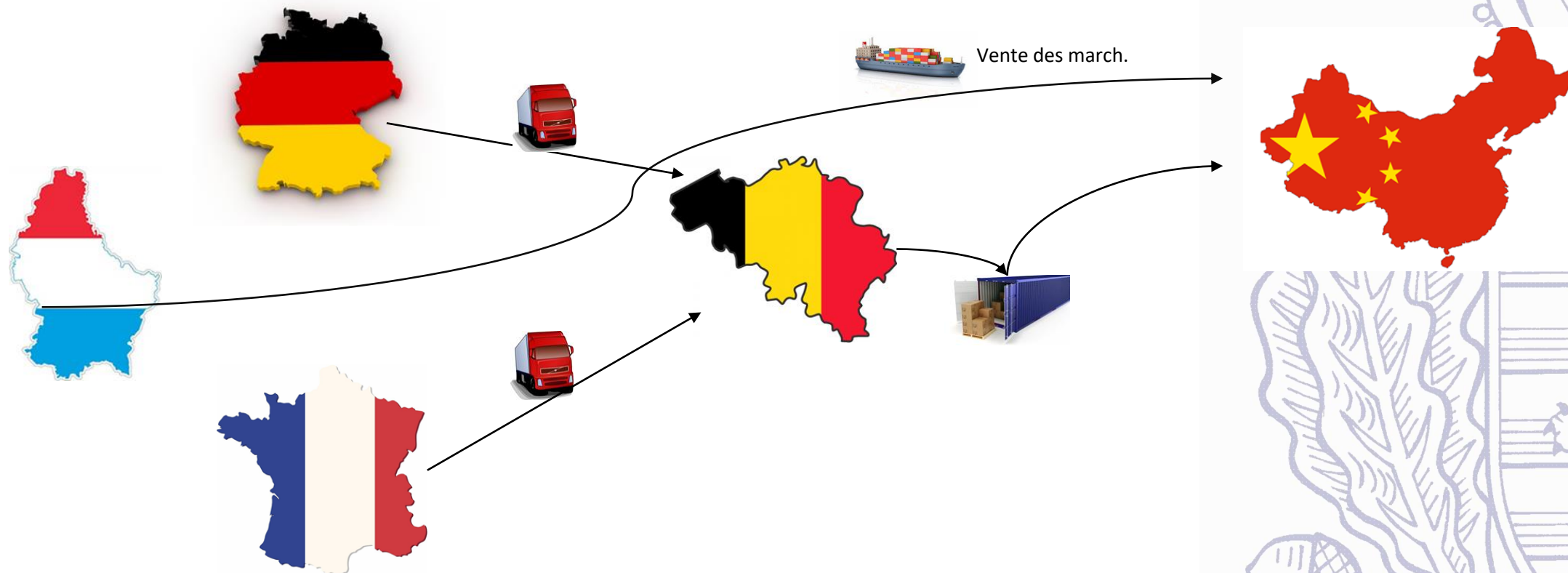
Les marchandises sont conditionnées au LU sur des palettes d'avion avant d'être exportées vers les États-Unis. Le bureau de douane à l'aéroport peut être le bureau d'exportation.
(pas d'obligation)



Un OE LU vend des marchandises en CN qu'il achète en DE et FR, et fait transporter ces marchandises directement vers le port d'Anvers.

Dans le port, les marchandises de DE et FR sont chargées dans un seul conteneur, avant d'être exportées vers CN.

La déclaration d'exportation peut être faite en BE.





- Tout autre bureau de douane de l'État membre concerné qui, pour des raisons d'organisation administrative, est compétent pour l'opération considérée;



- Lorsque les marchandises ont une valeur par envoi et par déclarant ne dépassant pas 3.000€ et qu'elles ne font pas l'objet de mesures de prohibition ou de restriction, le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation;

Un OE de Trèves veut exporter ses marchandises vers la Chine.
Si la valeur est de moins de 3.000€, il peut déposer sa déclaration d'exportation au bureau de recette Findel.





- En cas de sous-traitance, le bureau de douane compétent pour le lieu où le sous-traitant est établi est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation;
- Lorsque les circonstances propres à un cas spécifique le justifient, un autre bureau de douane mieux situé pour la présentation en douane des marchandises est aussi compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation.





Formalités préalables à la sortie des marchandises

Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie à déposer auprès du bureau de douane compétent dans un **délai déterminé** avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union.

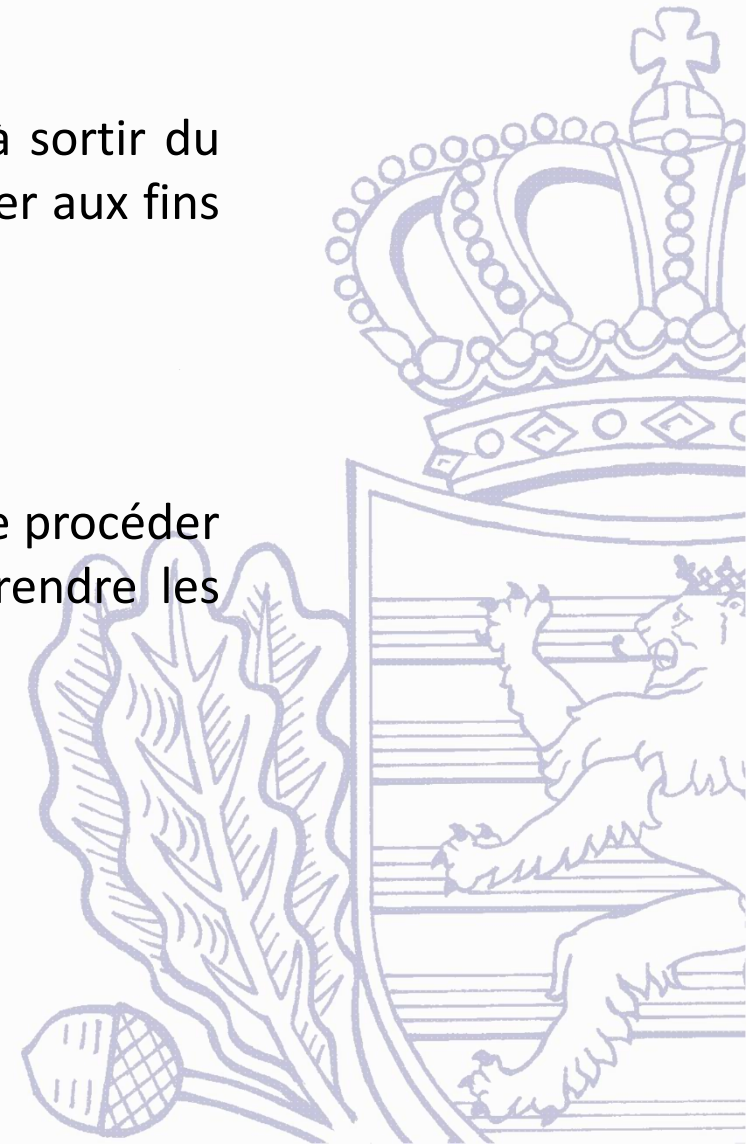




La déclaration préalable à la sortie revêt une des formes suivantes:

- une déclaration en douane, lorsque les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une telle déclaration est requise;
- une déclaration de réexportation;
- une déclaration sommaire de sortie; (EXS)

et a principalement comme but, à des fins de sécurité et de sûreté, de procéder à une analyse de risque sur la base de ladite déclaration et de prendre les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse.





Déclarations/Notifications

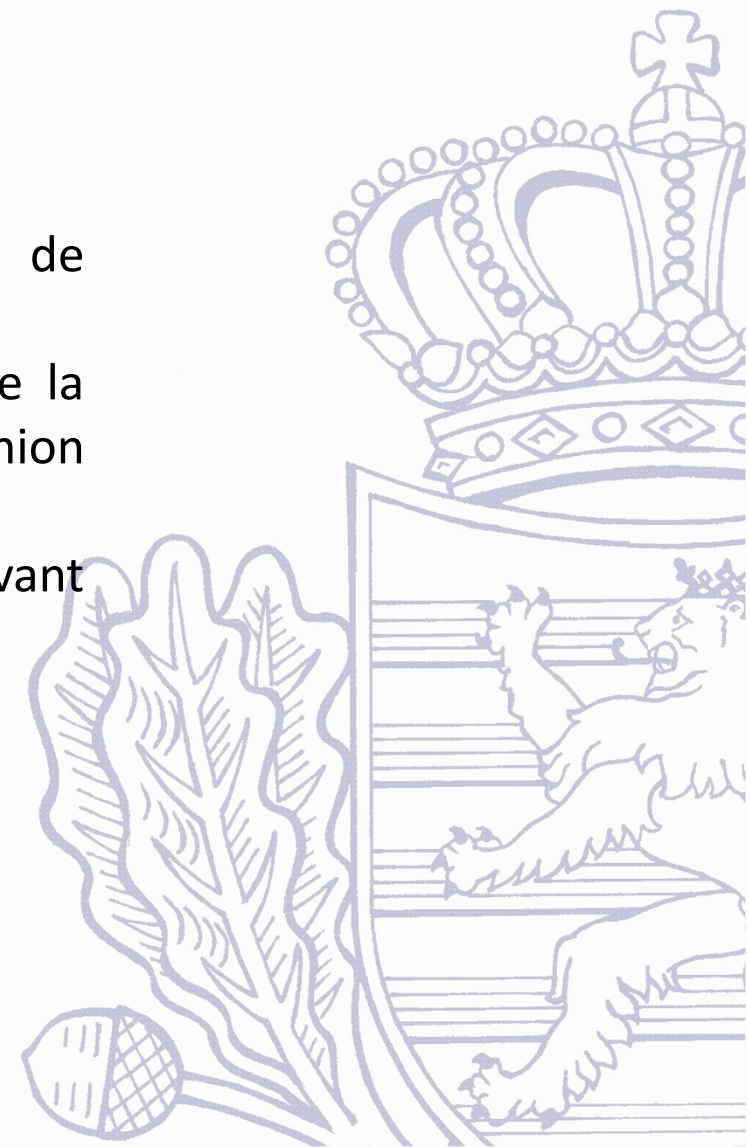
- déclaration d'exportation
- déclaration sommaire de sortie (EXS)
- déclaration de réexportation
- notification de réexportation (REN)





Personne(s) responsable(s)

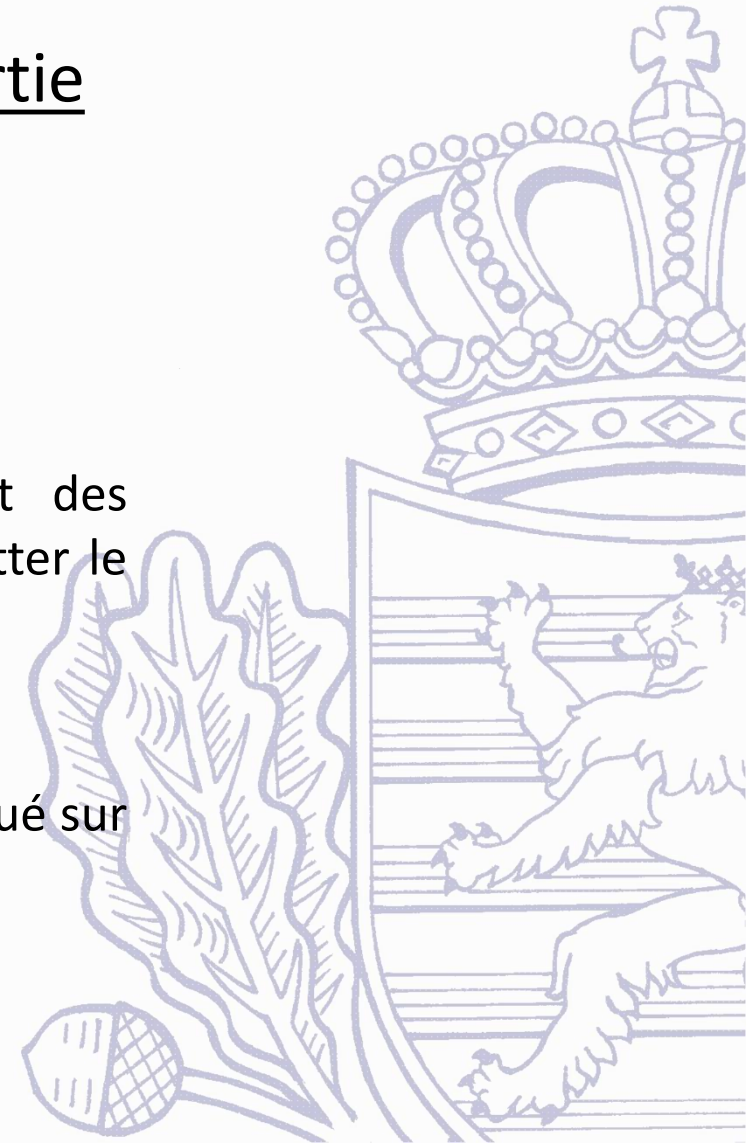
- la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union;
- la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union agit;
- la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l'Union.



Délai de dépôt des déclarations préalables à la sortie

Art. 244 RD

- en cas de transport maritime:
pour les mouvements de cargaisons conteneurisées
autres que ceux auxquels s'appliquent les points ii) et iii) [2 heures]
au plus tard **vingt-quatre heures** avant le chargement des
marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le
territoire douanier de l'Union;
- en cas de transport aérien:
au plus tard **trente minutes** avant le départ d'un aéroport situé sur
le territoire douanier de l'Union





- en cas de circulation routière et de navigation intérieure:
au plus tard **une heure** avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union
- en cas de transport ferroviaire
lorsque le trajet en train depuis la dernière gare de formation du train jusqu'au bureau de douane de sortie prend moins de deux heures, au plus tard **une heure** avant l'arrivée des marchandises sur le lieu pour lequel le bureau de douane de sortie est compétent;
dans tous les autres cas, au plus tard **deux heures** avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union.

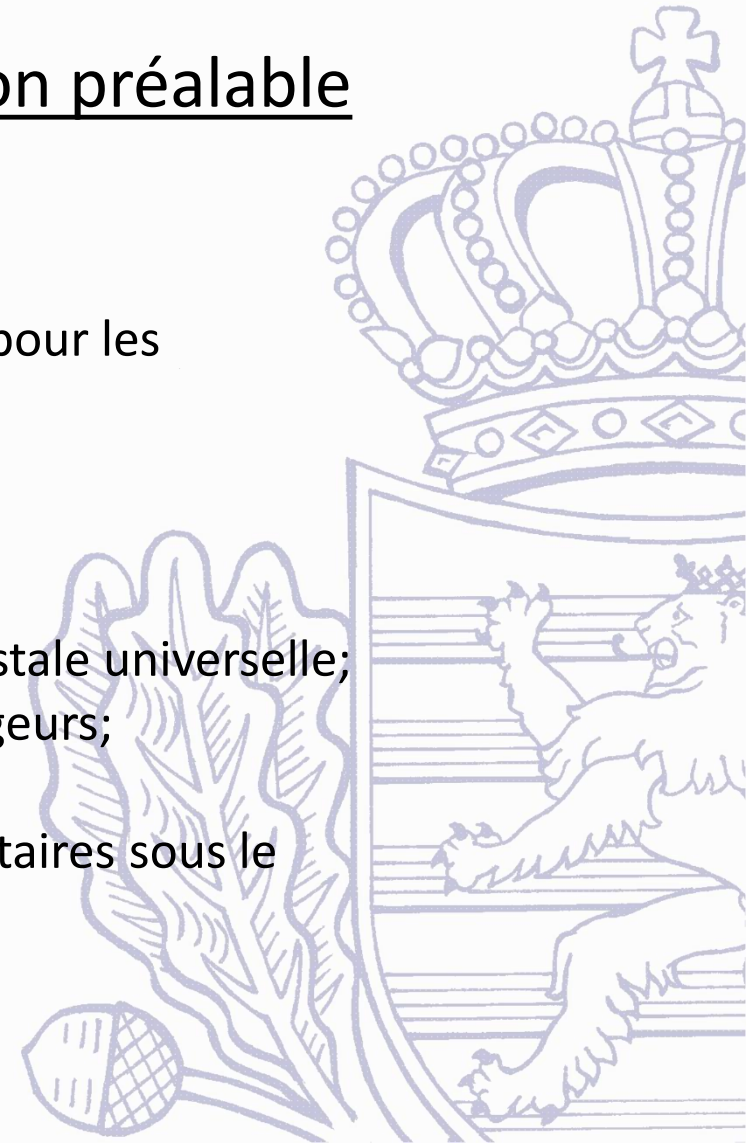


Dispense de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie Art. 245 RD

L'obligation de dépôt d'une déclaration préalable à la sortie est levée pour les **marchandises** suivantes:

- l'énergie électrique;
- les marchandises sortant par canalisation
- les envois de correspondance;
- les marchandises circulant sous le couvert des règles de l'Union postale universelle;
- les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
- les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD
- les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d'activités militaires sous le couvert d'un formulaire OTAN 302 ou d'un formulaire UE 302;

...





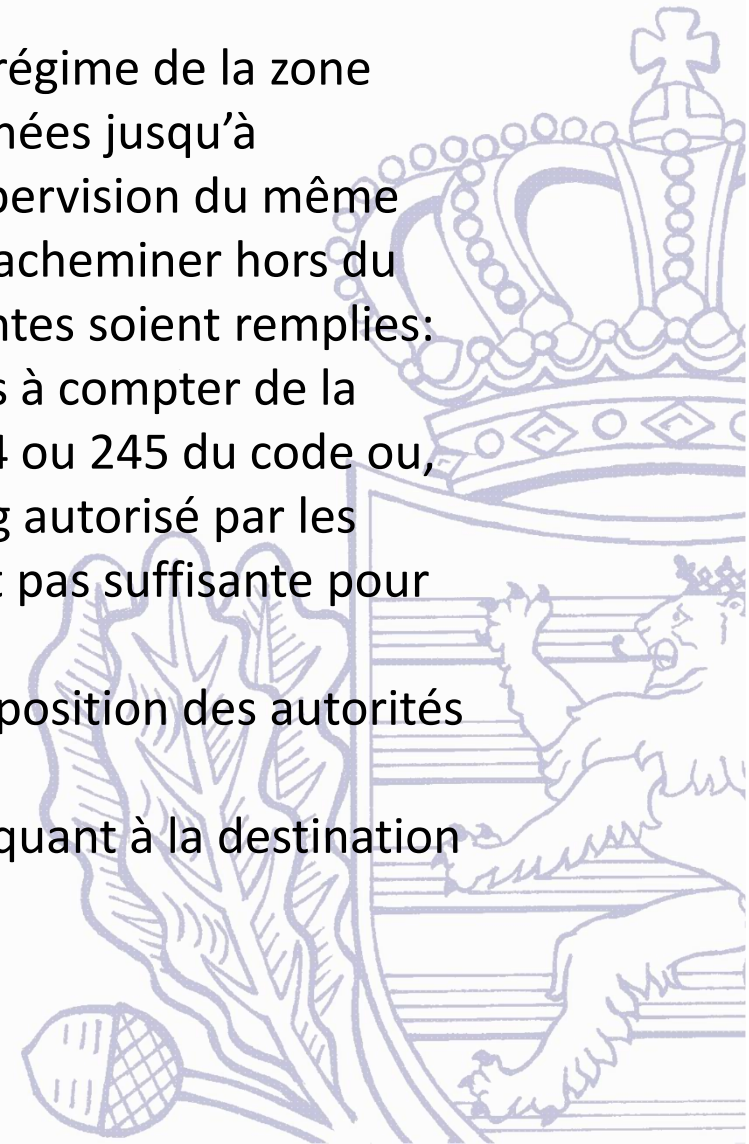
...

- lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de l'Union et qui va les acheminer hors dudit territoire;



- lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu'à l'installation de stockage temporaire ou la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer hors du territoire douanier de l'Union, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
 - le transbordement est effectué dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des marchandises conformément aux articles 144 ou 245 du code ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai plus long autorisé par les autorités douanières lorsque la période de quatorze jours n'est pas suffisante pour tenir compte de ces circonstances;
 - les informations relatives aux marchandises sont mises à la disposition des autorités douanières;
 - il n'y a, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire;

...



Marchandises non couvertes par une déclaration préalable à la sortie Art.327 RE

Lorsqu'il est constaté que des marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union ne sont pas couvertes par une déclaration préalable à la sortie, la sortie des marchandises est subordonnée au dépôt d'une telle déclaration, sauf lorsque l'obligation de déposer une telle déclaration est levée.





Déclaration sommaire de sortie (EXS)

Lorsque des marchandises sont destinées à sortir du territoire douanier de l'Union et qu'une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation n'est pas déposée en tant que déclaration préalable à la sortie, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane de sortie.





Personne responsable pour l'EXS

La déclaration sommaire de sortie est déposée par le **transporteur**.
Nonobstant les obligations du transporteur, la déclaration sommaire de sortie peut être déposée par l'une des personnes suivantes à la place du transporteur:

- a) **l'exportateur, l'expéditeur** ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit;
- b) **toute personne en mesure de présenter** ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane de sortie.





La déclaration sommaire de sortie est à considérer comme une déclaration préalable. Le délai pour l'EXS et la dispense de déposer une telle déclaration sont les mêmes que pour une déclaration préalable à la sortie!





Notification de réexportation

La notification de réexportation est déposée dans le bureau de douane de sortie des marchandises par la personne responsable de la présentation des marchandises à la sortie:

- les marchandises transbordées dans une zone franche ou réexportées directement d'une zone franche;
- les marchandises placées pour moins de 14 jours en dépôt temporaire qui sont directement réexportées d'une installation de stockage temporaire.



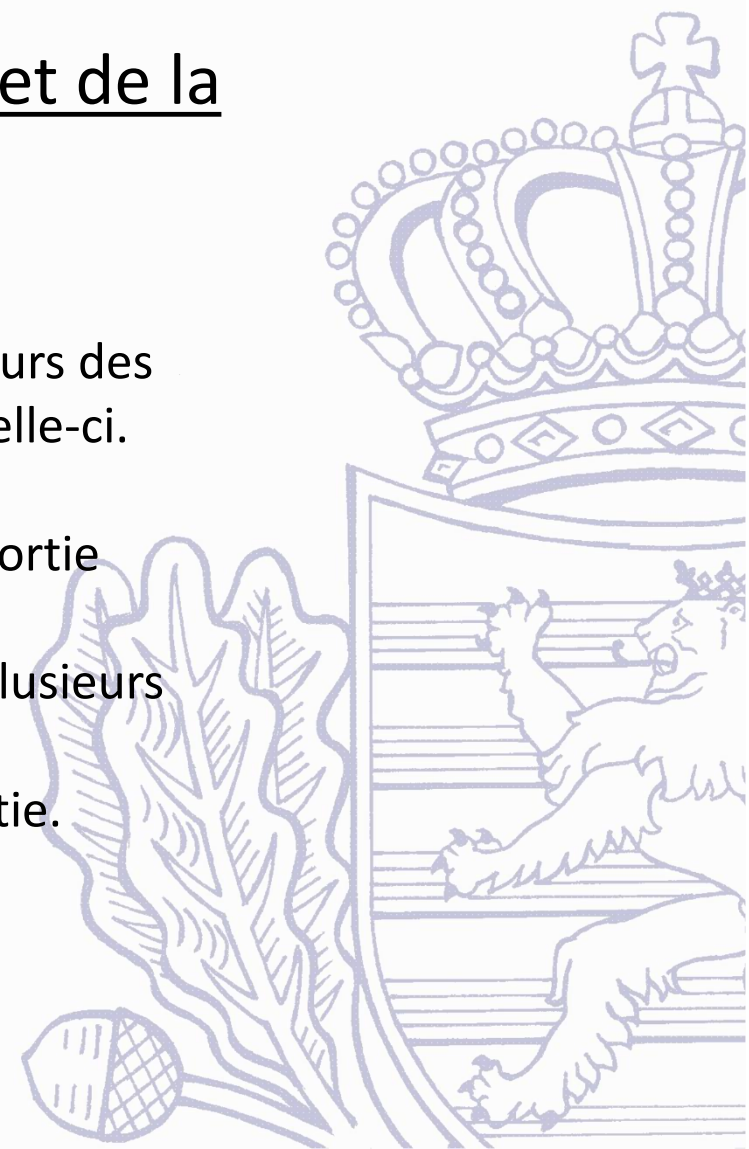
Rectification de la déclaration sommaire de sortie et de la notification de réexportation

Art.272 et 275 CDU

Le déclarant peut être autorisé, sur demande, à **rectifier** une ou plusieurs des énonciations de la déclaration sommaire de sortie après le dépôt de celle-ci.

Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:

- ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de sortie qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;
- ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations de la déclaration sommaire de sortie en question;
- ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.



Invalidation de la déclaration sommaire de sortie et de la notification de réexportation

Art.272 et 275 CDU

Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières **invalident** ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants:

- à la demande du déclarant; ou
- à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la déclaration.





Le bureau de sortie

Détermination du bureau de douane de sortie Art. 329 RE



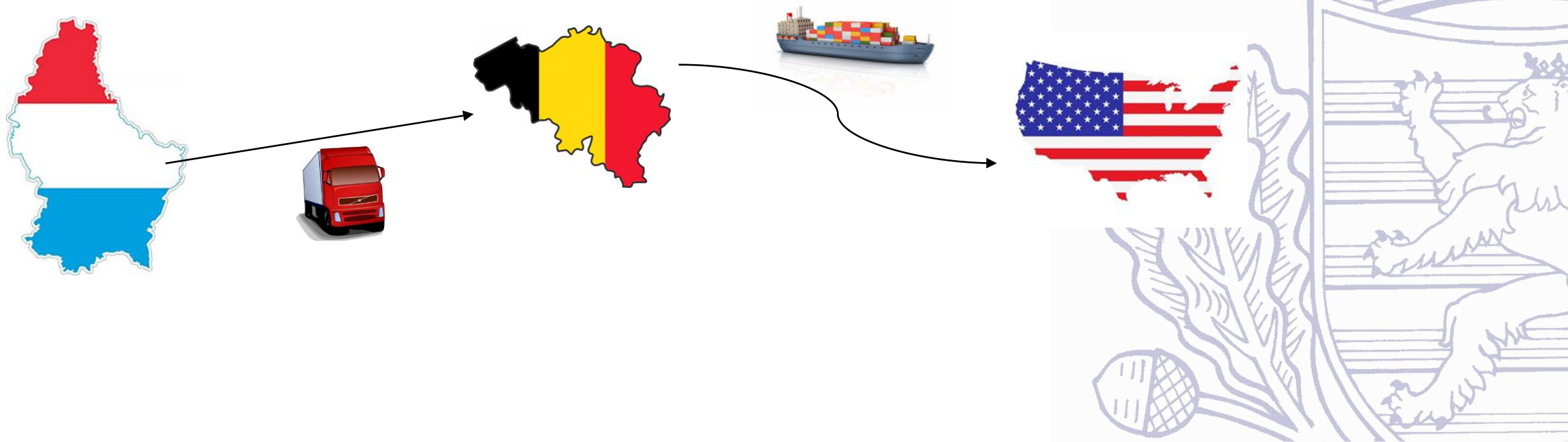


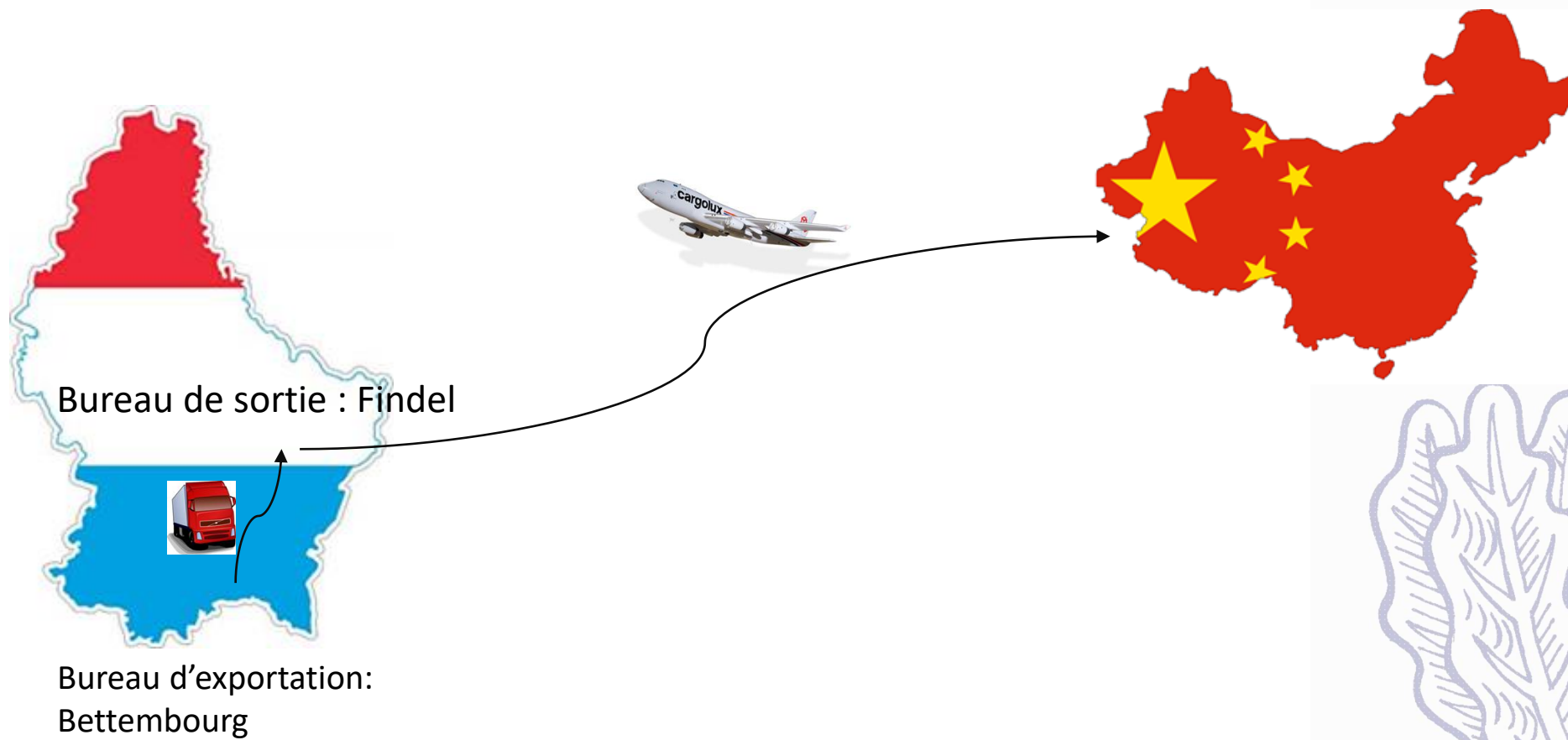
1. Sauf dans les cas où les paragraphes 2 à 7 sont applicables, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union vers une destination située hors de ce territoire.
2. Lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane d'exportation.
3. Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.
4. Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas et que les marchandises sont chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef sans qu'il y ait de transbordement ultérieur pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef.
5. Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l'opération de transit.
6. Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit autre que le régime du transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l'opération de transit, pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:
 - a) le bureau de douane de destination de l'opération de transit est situé dans un pays du transit commun;
 - b) le bureau de douane de destination de l'opération de transit est situé à la frontière du territoire douanier de l'Union et les marchandises sont sorties de ce territoire douanier, après avoir emprunté un pays ou un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union.
7. Sur demande, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l'Union par les sociétés de chemin de fer, les opérateurs postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime.
 1. À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, les paragraphes 6 et 7 ne s'appliquent pas aux cas où des marchandises de l'Union relevant d'une catégorie énumérée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE sont exportées. À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, le paragraphe 7 ne s'applique pas aux cas où des marchandises non Union sont réexportées.
8. Dans le cas où une notification de réexportation doit être déposée conformément à l'article 274, paragraphe 1, du code, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont en zone franche ou en dépôt temporaire.

Le bureau de sortie

Art.329 RD

(1) le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union vers une destination située hors de ce territoire.







(2) Lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane d'exportation.

- Réseau électrique
- canalisation
- ...





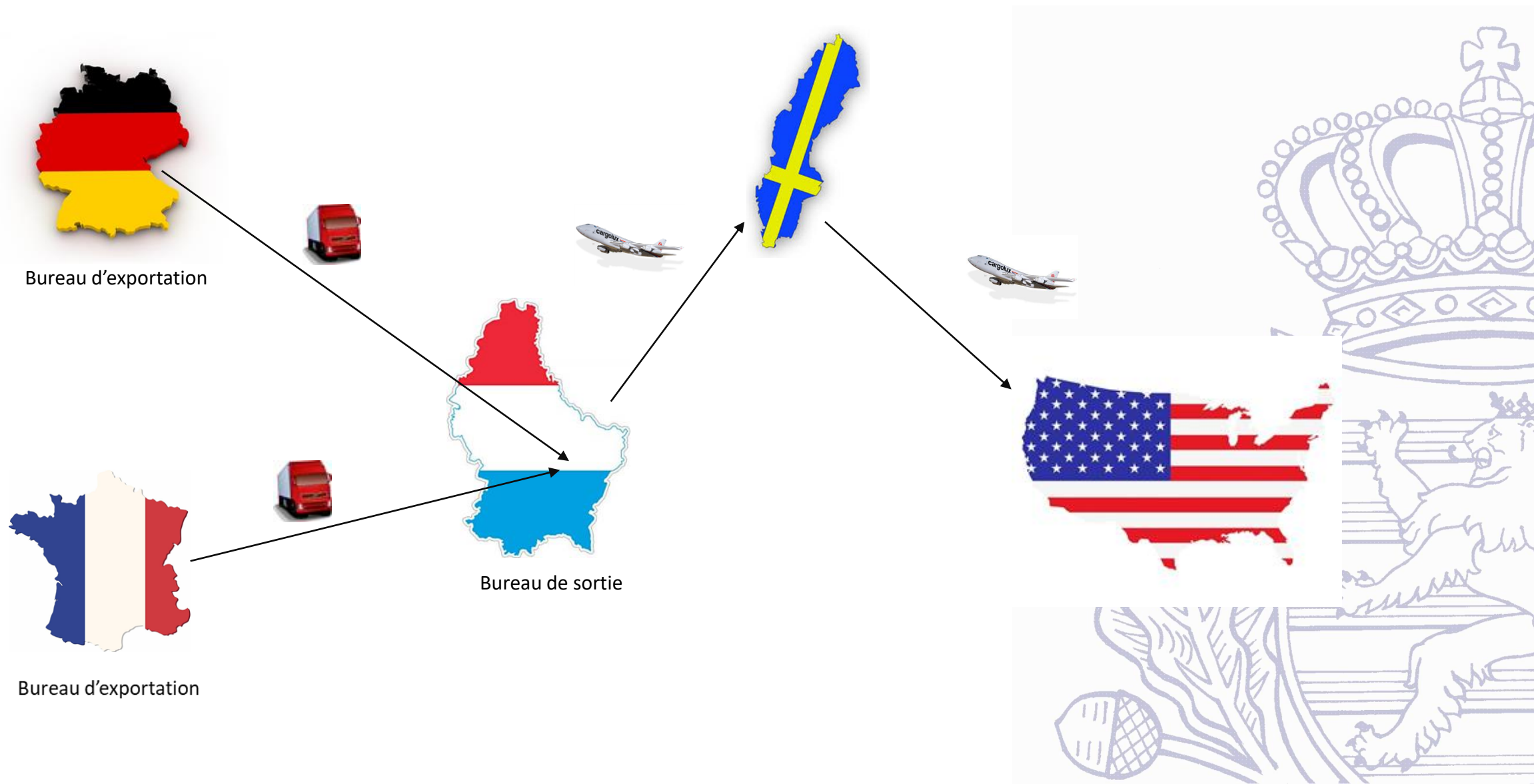
(3) Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.





(4) Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas et que les marchandises sont chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef sans qu'il y ait de transbordement ultérieur pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef







ATTENTION!!!



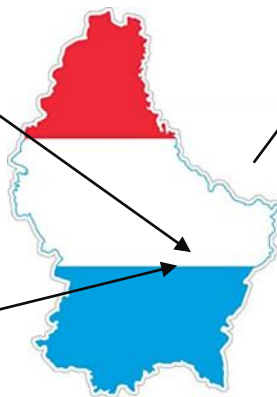
Bureau d'exportation



Bureau de sortie



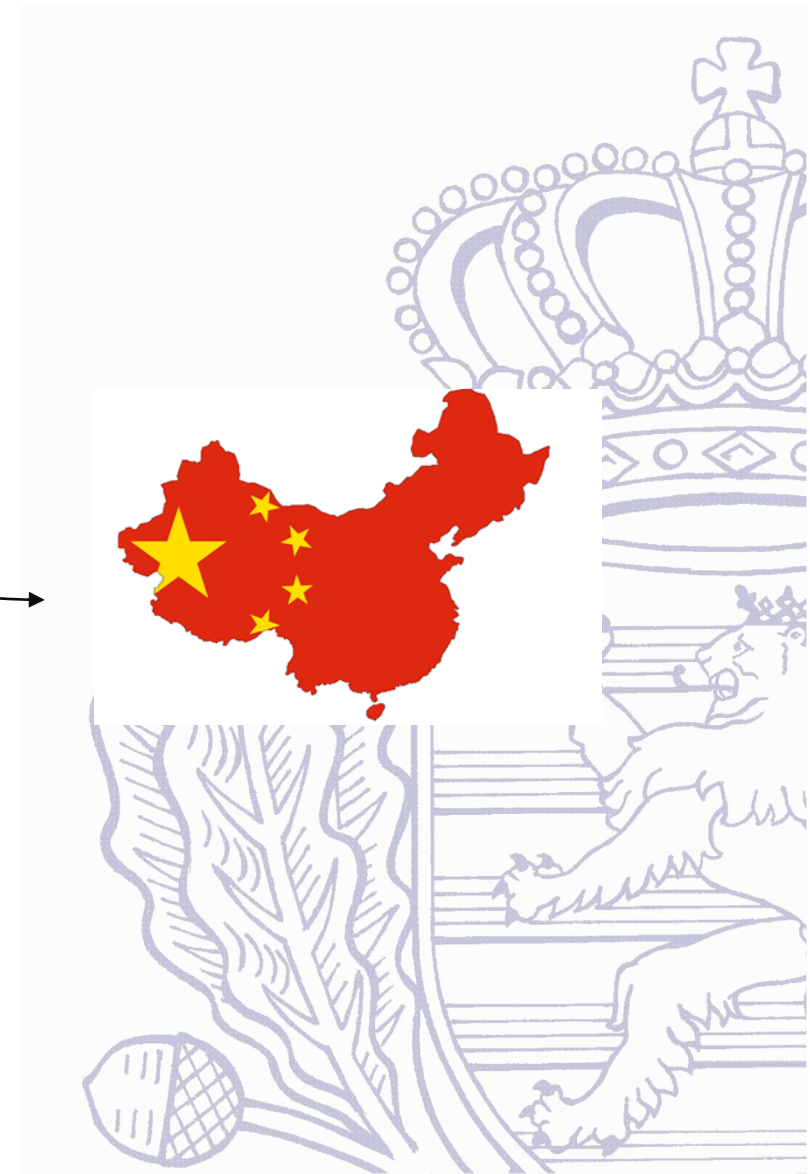
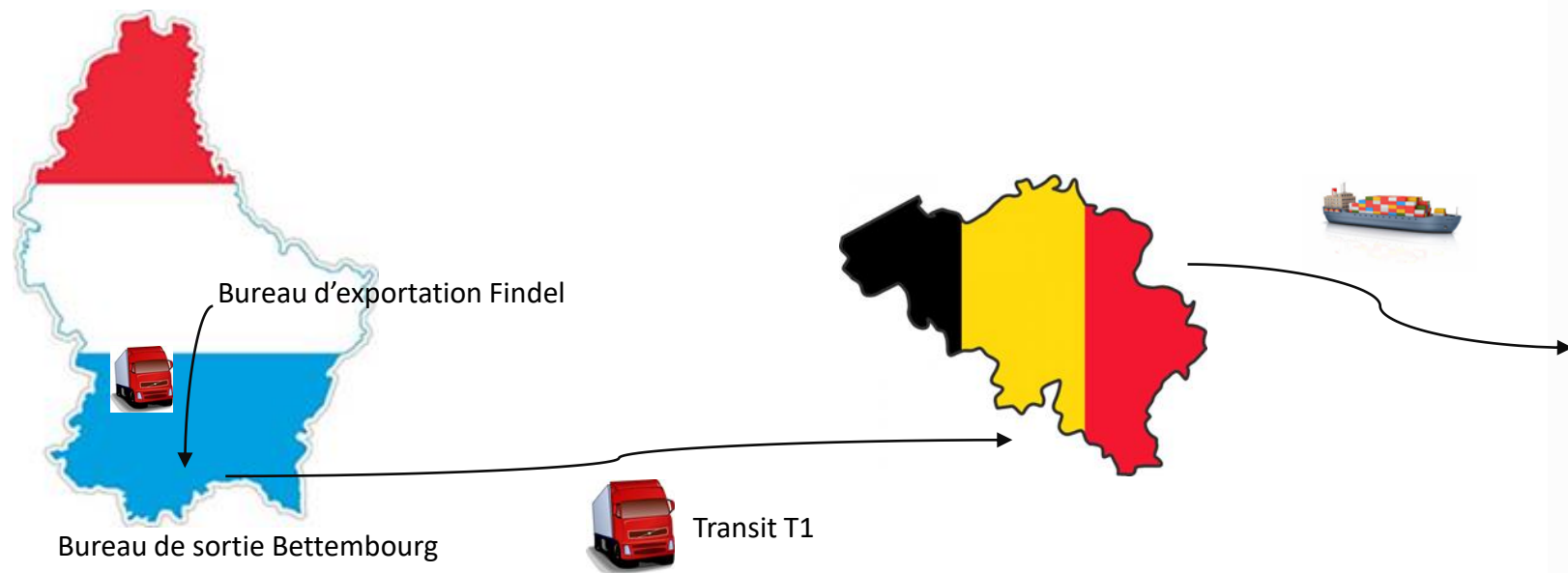
Bureau d'exportation





(5) Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit externe (T1), le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l'opération de transit.

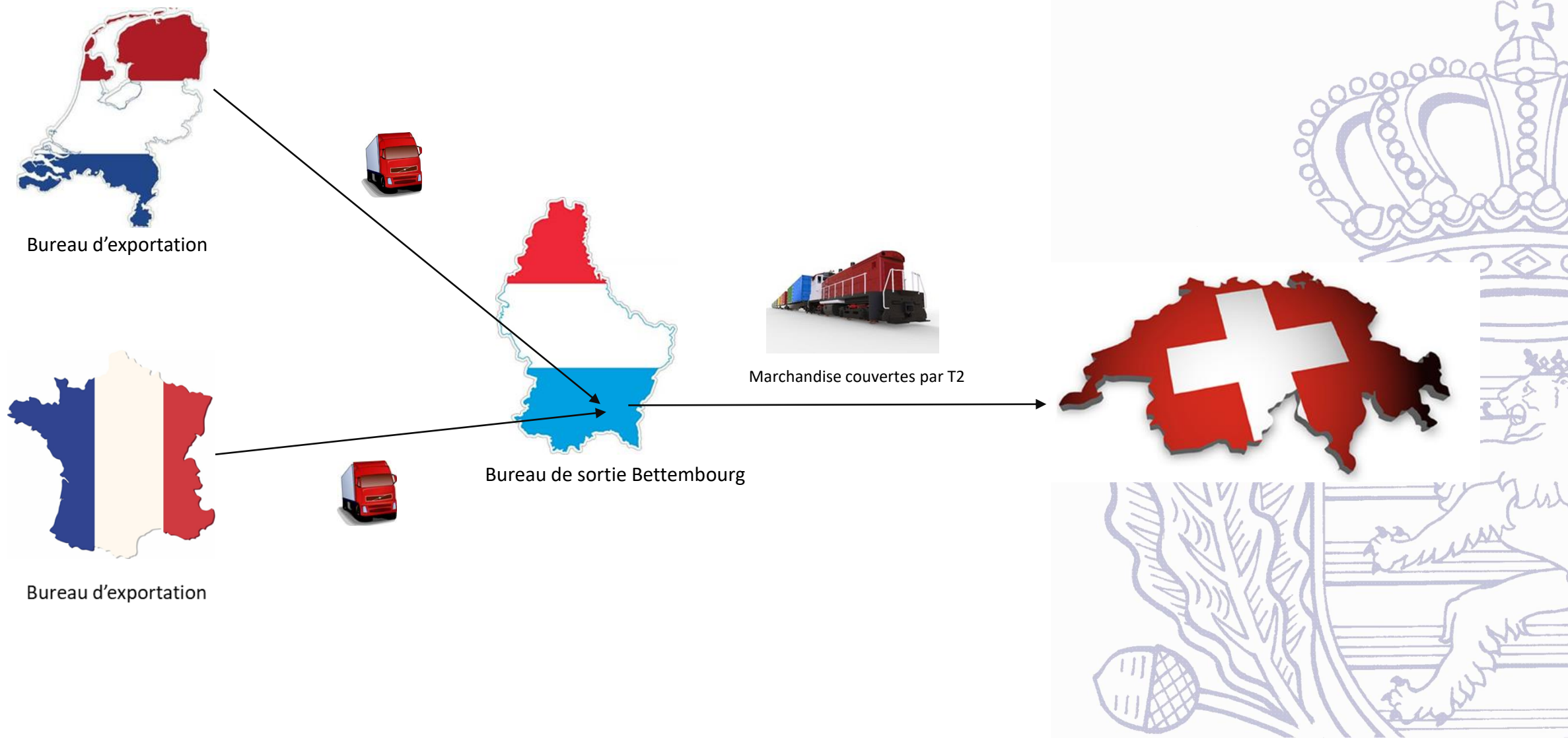




(6) Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit autre que le régime du transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l'opération de transit, pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:

- le bureau de douane de destination de l'opération de transit est situé dans un pays du transit commun;
- le bureau de douane de destination de l'opération de transit est situé à la frontière du territoire douanier de l'Union et les marchandises sont sorties de ce territoire douanier, après avoir emprunté un pays ou un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union.





Les points (5) et (6) sont des exemples d'un transit qui suit l'exportation (export followed by transit - EFBT)

- en cas de T1:

L'opérateur au bureau de sortie doit confirmer la sortie au plus tard le jour ouvrable suivant celui où les marchandises ont été placées sous le régime du transit externe

- En cas de T2:

L'opérateur au bureau de sortie doit confirmer la sortie au plus tard le jour ouvrable suivant celui où le régime de transit a été apuré

Avec l'implémentation du nouveau système d'exportation SAE, la sortie de la marchandise sera confirmée automatiquement par NCTS(Transit).





LU -> bureau d'exportation

LU -> bureau de sortie

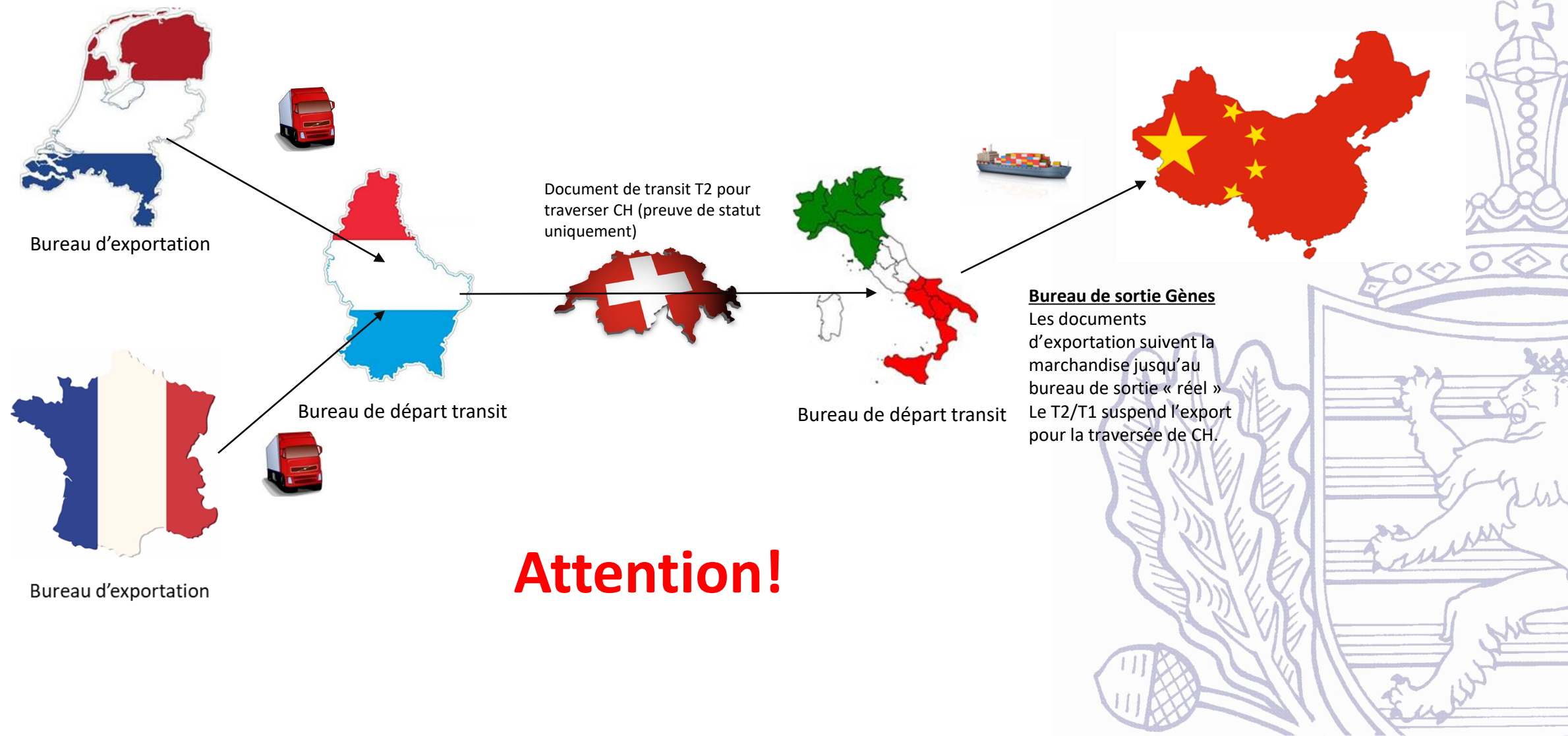


LU -> bureau de départ transit



CH -> bureau de destination transit







(7) Sur demande, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l'Union par les sociétés de chemin de fer, les opérateurs postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime.

(contrat de transport unique; single transport contract STC)





Des marchandises de l'Union sont exportées de NL, DE et FR en CN.
Le transport vers CN se fait par train en utilisant la nouvelle ligne
directe entre LU et CN



Les marchandises sont placées sous STC au bureau de
Bettembourg pour une destination en CN.
Le bureau de Bettembourg devient bureau de sortie.



(8) Dans le cas où une notification de réexportation doit être déposée conformément à l'article 274, paragraphe 1, du code, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont en zone franche ou en dépôt temporaire





Surveillance douanière

Les marchandises qui sortent du territoire douanier de l'Union sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

La mainlevée pour la sortie est accordée par les autorités douanières à condition que les marchandises en cause sortent du territoire douanier de l'Union dans l'état qui était le leur au moment:

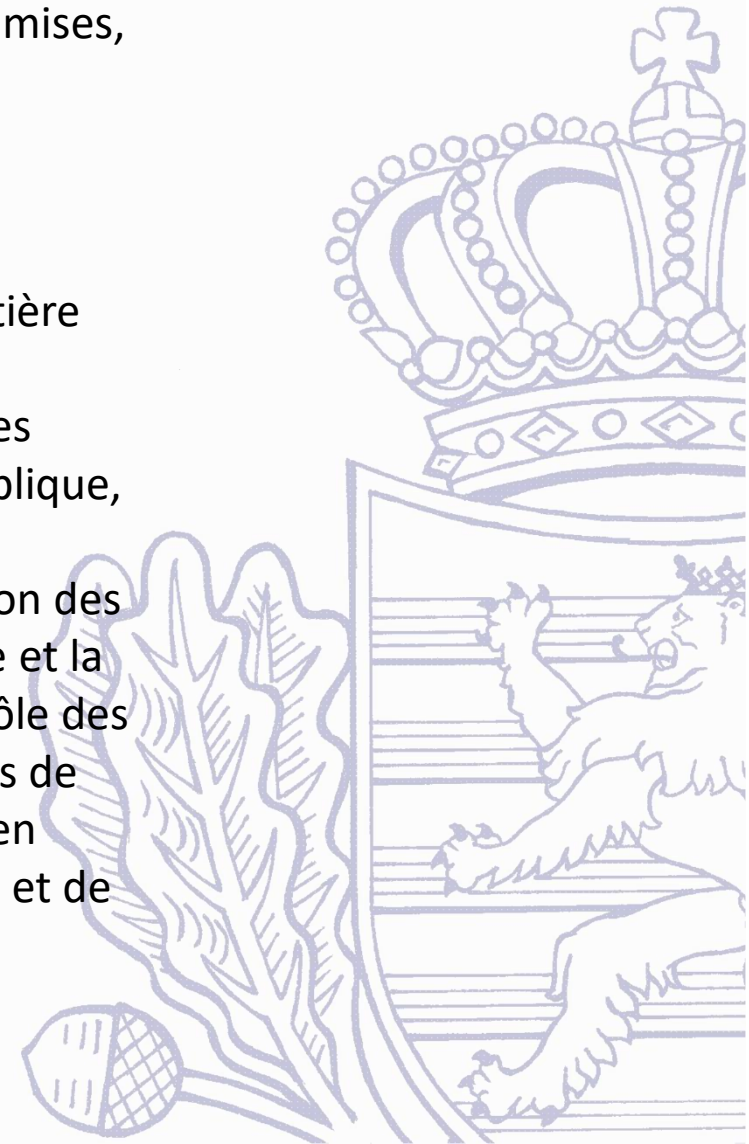
- de l'acceptation de la déclaration en douane ou de réexportation; ou
- du dépôt de la déclaration sommaire de sortie.





Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises, selon le cas:

- a) au remboursement ou à la remise des droits à l'importation;
- b) au paiement de restitutions à l'exportation;
- c) à la perception des droits à l'exportation;
- d) aux formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d'autres impositions;
- e) à l'application de mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale



Présentation des marchandises au bureau de douane de sortie

Au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de sortie, la personne qui présente les marchandises à la sortie:

- indique le MRN de la déclaration d'exportation ou de réexportation;
- signale toute différence entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l'exportation a été octroyée et celles présentées, y compris lorsque ces marchandises ont été reconditionnées ou conteneurisées avant d'être présentées au bureau de douane de sortie





- lorsque seule une partie des marchandises couvertes par une déclaration d'exportation ou de réexportation est présentée, la personne présentant les marchandises indique également la quantité de marchandises effectivement présentées.

Les marchandises déclarées pour l'exportation ou la réexportation peuvent être présentées à un bureau de douane de sortie autre que celui indiqué dans la déclaration d'exportation ou de réexportation.





Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont présentées en douane à la sortie par l'une des personnes suivantes:

- a) la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union;
- b) la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union agit;
- c) la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l'Union.





Formalités de sortie des marchandises

Lorsque les marchandises destinées à quitter du territoire douanier de l'Union sont soumises à des contrôles douaniers, le bureau de douane de sortie examine les marchandises sur la base des informations communiquées par le bureau de douane d'exportation.





Situations possibles lors de la présentation des marchandises

- La personne qui présente les marchandises signale, ou le bureau de douane de sortie constate, qu'une partie des marchandises déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif sont **manquantes** lors de la présentation au bureau de douane de sortie, ce bureau de douane en informe le bureau de douane d'exportation.



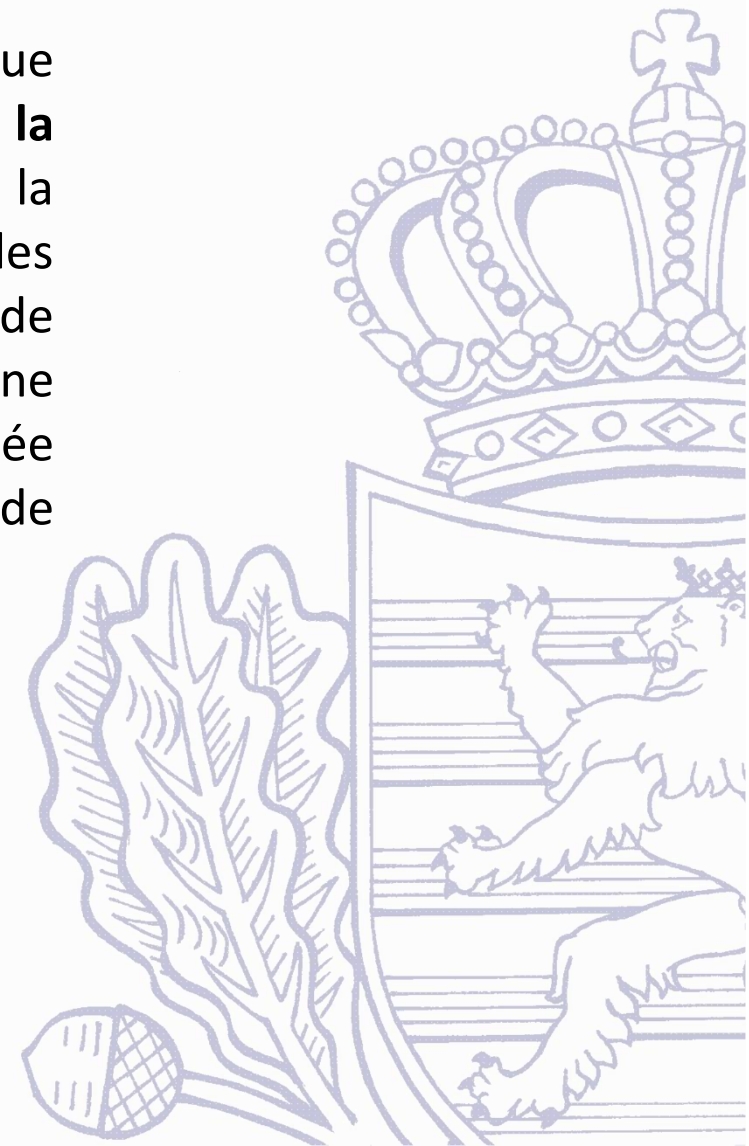


- La personne qui présente les marchandises signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, que certaines des marchandises présentées au bureau de douane de sortie sont en **excédent** par rapport à celles déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif, ce bureau de douane s'oppose à la sortie des marchandises excédentaires tant qu'une déclaration d'exportation ou de réexportation n'a pas été déposée pour ces marchandises.



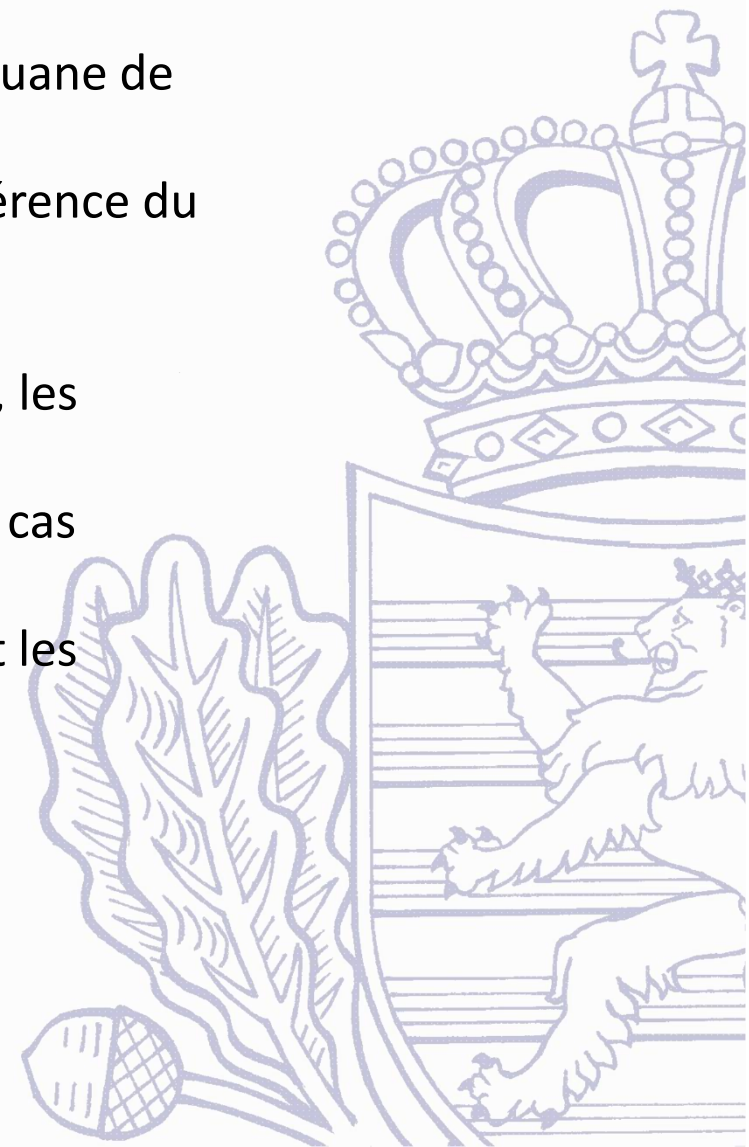


- Lorsque la personne qui présente les marchandises signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, une **différence dans la nature** des marchandises déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane de sortie s'oppose à la sortie de ces marchandises tant qu'une déclaration d'exportation ou de réexportation n'a pas été déposée pour les marchandises concernées et en informe le bureau de douane d'exportation.





- Le transporteur notifie la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant la totalité des informations suivantes:
 - le numéro de référence unique de l'envoi ou le numéro de référence du document de transport;
 - lorsque les marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, les numéros d'identification des conteneurs;
 - le MRN de la déclaration d'exportation ou de réexportation, le cas échéant.
- La personne qui remet les marchandises au transporteur lui fournit les énonciations visées audit paragraphe.

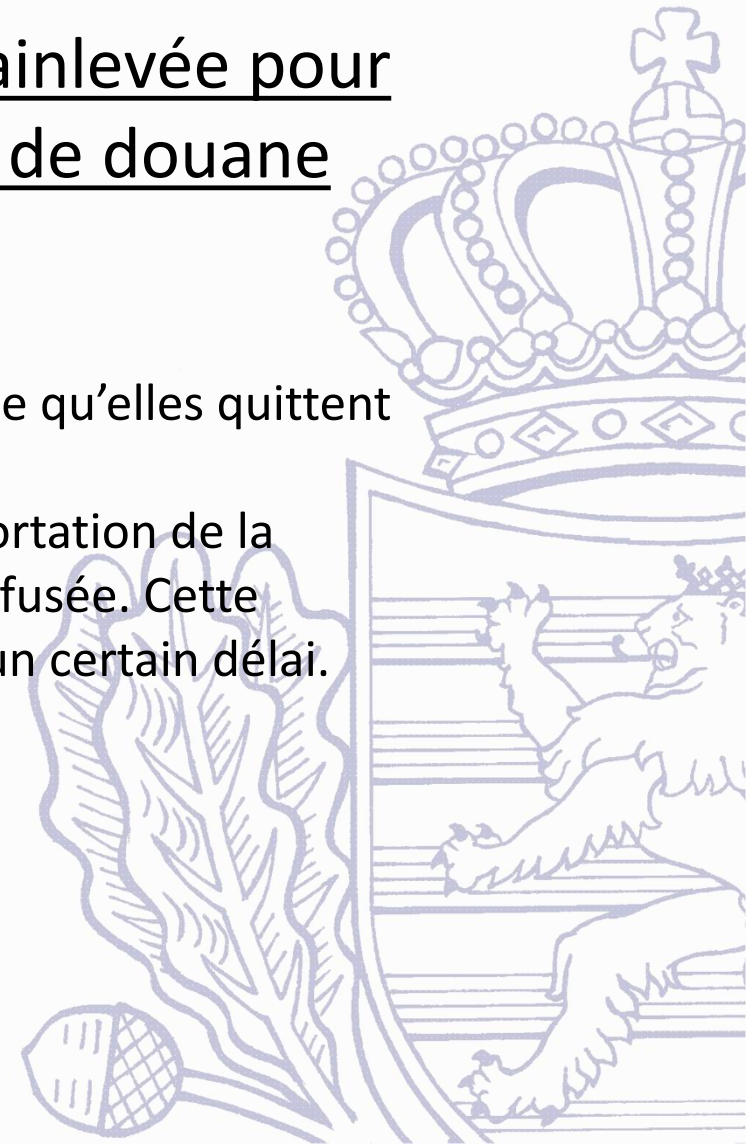


Surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie et échange d'informations entre bureaux de douane

Art.333 RE

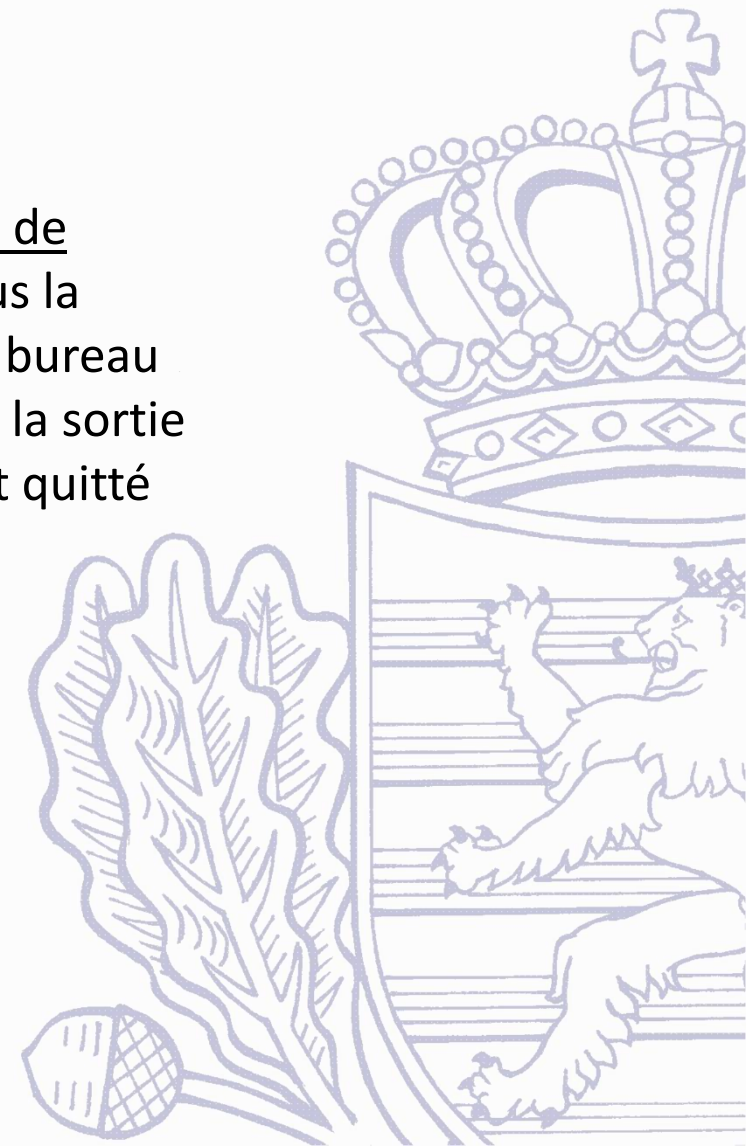
- Le bureau de douane de sortie surveille les marchandises jusqu'à ce qu'elles quittent le territoire douanier de l'Union.
- Le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises ou que la sortie des marchandises a été refusée. Cette information du bureau de douane d'exportation doit se faire dans un certain délai.

Art.333(2) RE





- Lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, puis quittent le territoire douanier de l'Union sous la forme de plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.



Certification de la sortie des marchandises Art. 334 RE

Le **bureau de douane d'exportation** certifie la sortie des marchandises au déclarant ou à l'exportateur dans les cas suivants:

- a) lorsque ce bureau a été informé de la sortie des marchandises par le bureau de douane de sortie;
- b) lorsque ce bureau est le même que le bureau de douane de sortie et que les marchandises sont sorties;
- c) lorsque ce bureau estime que la preuve alternative fournie est suffisante.

Lorsque le bureau de douane d'exportation a certifié la sortie des marchandises conformément au point c), il en informe le bureau de douane de sortie





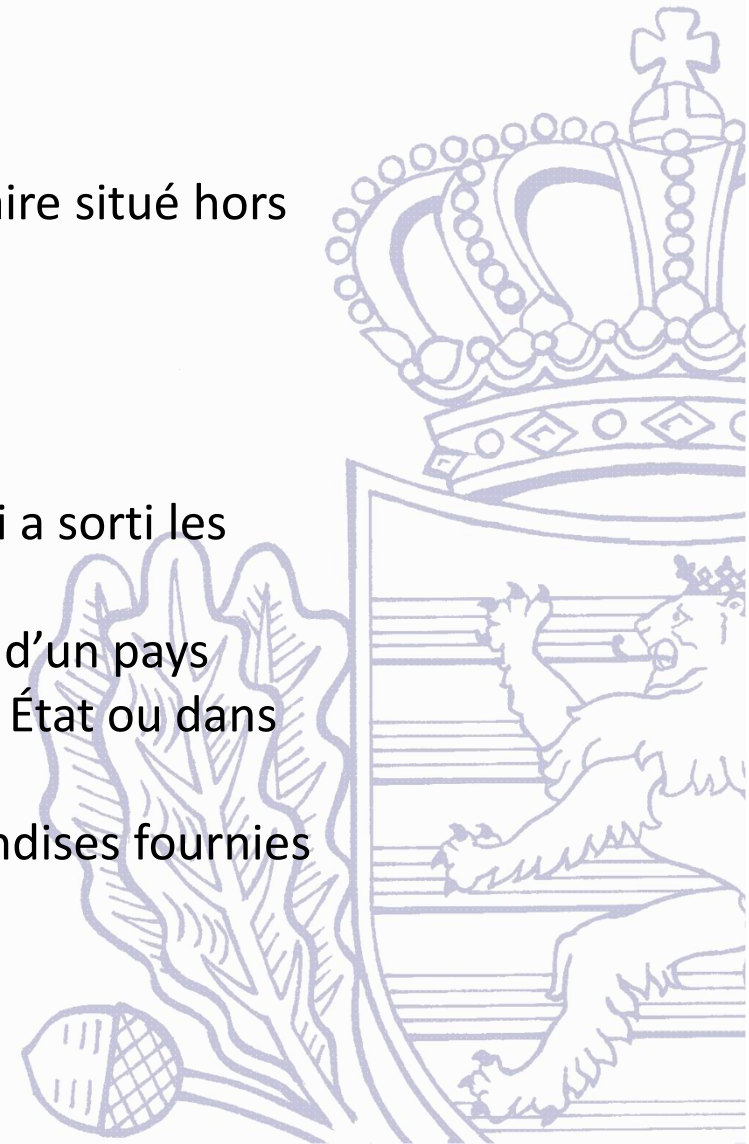
Procédure de recherche

90 jours après la mainlevée des marchandises pour leur exportation, si le bureau de douane d'exportation n'a pas été informé de la sortie des marchandises.



Preuves alternatives

- a) une copie du bon de livraison signé ou authentifié par le destinataire situé hors du territoire douanier de l'Union;
- b) la preuve du paiement;
- c) la facture;
- d) le bon de livraison;
- e) un document signé ou authentifié par l'opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de l'Union;
- f) un document traité par l'autorité douanière d'un État membre ou d'un pays tiers conformément aux règles de procédures en vigueur dans cet État ou dans ce pays;
- g) les écritures des opérateurs économiques concernant les marchandises fournies aux navires, aux aéronefs ou aux installations en mer.





Il est à noter que la présentation d'un seul moyen de preuve est souvent insuffisante afin de fournir la preuve indubitable de la sortie physique des marchandises du territoire de l'UE.

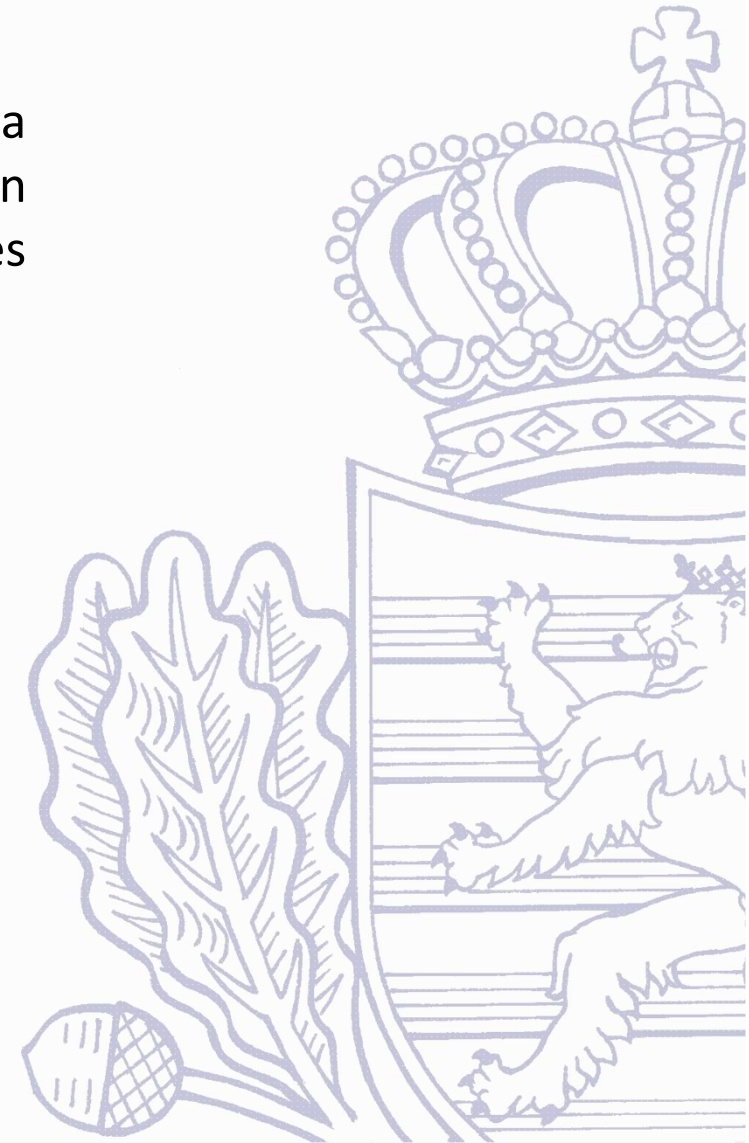
La présentation d'une combinaison des preuves listées est donc nécessaire.

Les preuves énumérées sous b) et c) ne peuvent en aucun cas, à elles seules, servir de preuve de sortie de la marchandise du territoire de l'Union mais doivent impérativement être combinées avec au moins une des preuves énumérées sous a) ou d) à g).





Vue que le bureau d'export est compétent pour certifier la sortie de la marchandise, le bureau de sortie n'est pas responsable de prendre en charge les preuves alternatives respectivement d'apurer les déclarations d'exportation dans le système.
L'opérateur doit s'adresser au bureau d'exportation!

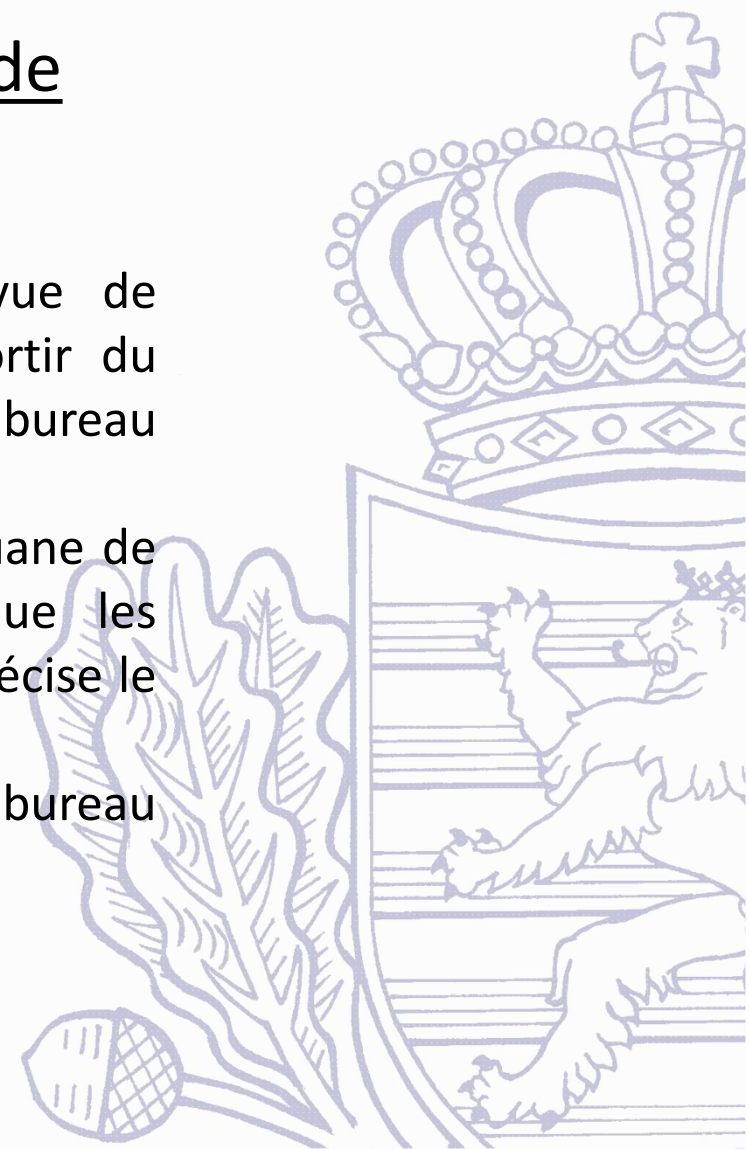


Marchandises plus destinées à sortir du territoire de l'Union

Lorsque des marchandises qui ont obtenu la mainlevée en vue de l'exportation ou de la réexportation ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l'Union, le déclarant en informe sans délai le bureau de douane d'exportation.

Lorsque les marchandises ont déjà été présentées au bureau de douane de sortie, l'opérateur informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l'Union et précise le MRN de la déclaration d'exportation ou de réexportation.

Le bureau de sortie informe alors le bureau d'export et à l'inverse, le bureau d'exportation informe le bureau de sortie de l'invalidation.





La déclaration verbale

Les déclarations en douane d'exportation et de réexportation peuvent être effectuées verbalement.

Au Luxembourg, l'application d'une déclaration verbale se limite à l'aéroport et principalement aux voyageurs.

Les déclarations en douane verbales d'exportation et de réexportation sont effectuées auprès du bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises.





Marchandises considérées comme déclarées verbalement pour l'exportation:

- les marchandises dépourvues de tout caractère commercial;
- les marchandises de caractère commercial, pour autant qu'elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette;
- les instruments de musique portatifs des voyageurs;

...

...





La déclaration par toute autre acte

Actes considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation:

- le passage par un bureau de douane
- le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union
- les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour l'exportation ou la réexportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l'Union





Utilisation d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD en tant que déclaration d'exportation

Un carnet ATA ou CPD est considéré comme une déclaration d'exportation lorsque le carnet a été délivré dans un État membre partie contractante à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul.

Les carnets ATA et CPD sont utilisés dans ce cas pour les exportations temporaires de marchandises spécifiques prévues à être réimportées.

En cas d'une réexportation avec un carnet ATA le bureau de douane compétent est le bureau de sortie.





Le dédouanement centralisé à l'exportation

Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d'un bureau de douane compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane.





Bureau de supervision (LU),
où la déclaration est déposée
= bureau d'exportation légale



Bureau de présentation (SE)
= bureau d'exportation 'physique'
(ce bureau peut également être le
bureau de sortie)



ou



Bureau de présentation (FR)
= bureau d'exportation 'physique'



Bureau de sortie (BE)





La réexportation Art.270 CDU

Les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises à une déclaration de réexportation à déposer au bureau de douane compétent.

La réexportation n'est pas un régime douanier!

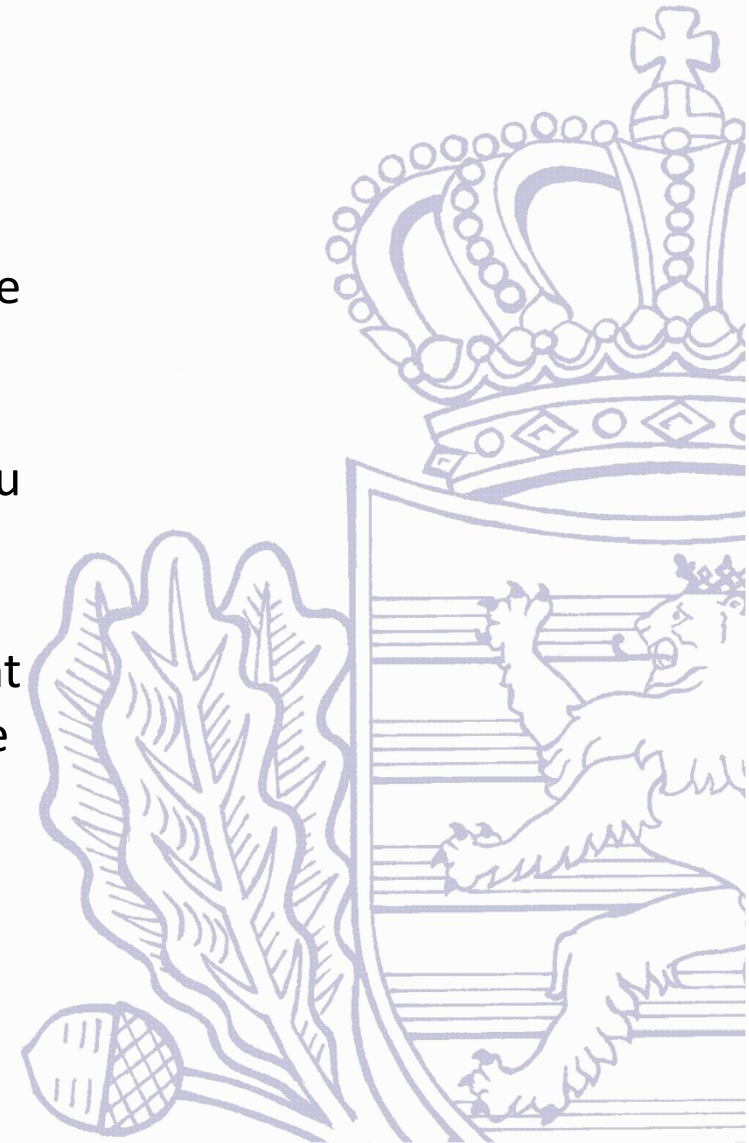
Les modalités relatives au régime de l'exportation sont cependant à appliquer.





La réexportation ne s'applique à aucune des marchandises suivantes:

- les marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de l'Union;
- les marchandises transbordées dans une zone franche ou réexportées directement d'une zone franche;
- les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont directement réexportées d'une installation de stockage temporaire





Marchandises considérées comme déclarées verbalement pour la réexportation:

- les palettes, les conteneurs et les moyens de transport;
- les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives;
- les emballages qui sont importés pleins ou vides et sont destinés à être réexportés pleins ou vides.





Questions?

